

PLEASE READ THE FOLLOWING APPLE BUSINESS MANAGER TERMS AND CONDITIONS CAREFULLY BEFORE USING THE SERVICE. THESE TERMS AND CONDITIONS CONSTITUTE A LEGAL AGREEMENT BETWEEN INSTITUTION AND APPLE. BY CLICKING ON THE “AGREE” BUTTON, INSTITUTION, THROUGH ITS AUTHORIZED REPRESENTATIVE, IS AGREEING TO BE BOUND BY AND IS BECOMING A PARTY TO THIS AGREEMENT. IF INSTITUTION DOES NOT OR CANNOT AGREE TO THIS AGREEMENT, THEN CLICK THE “CANCEL” BUTTON. IF INSTITUTION DOES NOT AGREE TO THIS AGREEMENT, THEN INSTITUTION IS NOT PERMITTED TO PARTICIPATE.

Apple Business Manager Agreement

Purpose

This Agreement permits You to participate in Apple Business Manager, which allows You to automate enrollment of Apple-branded devices for Apple Business Essentials or other mobile device management (“MDM”) within Your Institution, to purchase and manage content for such devices, to create Managed Apple Accounts for Your users, and to access facilitation tools for related services.

Note: In order to utilize the features of this Service, You will need to enable Apple Business Essentials or have an MDM solution (e.g., from a third-party developer) enabled within Your Institution. For more information, see <https://www.apple.com/business/resources/>.

1. Definitions

Whenever capitalized in this Agreement:

“**Administrators**” means employees or Contract Employees (or Service Providers) of Institution who have been added to the Service for purposes of account management, e.g., administering servers, uploading MDM provisioning settings, adding devices to Your account, purchasing Apple Business Essentials and Content, and performing other related services.

“**Agreement**” means this Apple Business Manager Agreement.

“**Apple**” means the following, unless otherwise specified herein: (a) **Apple Inc.**, located at One Apple Park Way, Cupertino, California 95014, U.S.A., for Institutions in the United States, including Puerto Rico; (b) **Apple Canada Inc.**, located at 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, Canada, for Institutions in Canada or its territories and possessions; (c) **Apple Services LATAM LLC**, located at 1 Alhambra Plaza, Ste 700 Coral Gables, Florida, for Institutions in Mexico, Central or South America, or any Caribbean country or territory (excluding Puerto Rico); (d) **iTunes K.K.**, located at Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6140, Japan, for Institutions in Japan; (e) **Apple Pty Limited**, located at 20 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australia, for Institutions in Australia and New Zealand, in any of their territories, and affiliated jurisdictions; (f) **Apple Services Pte. Ltd.**, located at 7 Ang Mo Kio Street 64, Singapore 569086 for Institutions in South Korea; and (g) **Apple Distribution International Ltd.**, located at Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland, for Institutions in all other countries or territories not specified above in which the Service is offered.

“**Apple Business Essentials**” or “**Business Essentials**” means the subscription service that enables You to configure, deploy, and manage Apple-branded devices, including the Business Essentials App, allocate iCloud storage to Authorized Users, and provide AppleCare+ for Business Essentials to Your users and devices.

“**Apple Business Essentials Plans**” mean Apple Business Essentials Employee Plans and Apple

Business Essentials Device Plans that may be purchased through Apple Business Essentials.

“Apple Services” means the App Store, Apple Books, Apple Online Store, AppleCare, iCloud, Apple Business Connect, and other Apple services as available to Your Authorized Users under this Agreement.

“Apple Software” means the iOS, iPadOS, macOS, tvOS, visionOS, and watchOS operating system software, or any successor versions thereof.

“Authorized Devices” means Apple-branded devices that are owned or controlled by You, have been designated for use by Authorized Users or Permitted Users only, and that are eligible for use in the Service. For the avoidance of doubt, devices that are personally-owned by an individual (e.g., “BYOD” devices) are not permitted to be enrolled in supervised device management (e.g., configured with Device Enrollment Settings) as part of the Service, unless otherwise agreed by Apple in writing, and not all devices are eligible to be added to the Service.

“Authorized Users” means employees and Contract Employees (or Service Providers) of (i) Your Institution and/or (ii) Your Institution’s directly or indirectly wholly-owned subsidiaries, if applicable. If You are a hospital, the term “Authorized Users” also includes credentialed physicians, referring physicians and clinicians). For clarity, You may request, and Apple may approve, in its sole discretion, other similar users to be included as “Authorized Users”; however, no other parties shall be included in this definition without Apple’s prior written consent.

“Content” means any material or information that may be licensed or acquired as part of the Service pursuant to Apple’s Volume Content Terms (e.g., Apps from the App Store).

“Contract Employees” means individuals who perform work or provide services on behalf of an entity on a non-piece-rate basis and who have internal use access to the entity’s private information technology systems (e.g., VPN) and/or secured physical premises (e.g., badge access to corporate facilities).

“Device Enrollment Settings” means settings for an Apple-branded device that can be configured and managed as part of the Service, including but not limited to the initial enrollment flow for a device, and settings to supervise a device, make configuration mandatory, or lock an MDM profile.

“Documentation” means the technical or other specifications or documentation that Apple may provide to You for use in connection with the Service, and includes the Apple Platform Deployment Guide.

“End User License Agreement” or **“EULA”** means the software license agreement terms and conditions for the Apple Software.

“Managed Apple Account(s)” means a user account (including but not limited to storage, calendar, notes, and contacts) that You create and deploy through the use of the Service.

“MDM Server(s)” means computers owned or controlled by You (or a Service Provider acting on Your behalf) that have been designated to communicate with the Service.

“Permitted Entity(ies)” means: (a) if You are a vehicle manufacturer, Your authorized vehicle dealerships and certified service partners; (b) if You are a hotel holding company, hotel properties operating under Your name, trademark or brand (or a name, trademark or brand it owns or controls); or (c) if You deploy an app on Authorized Devices in Restricted App Mode (e.g., a point-of-sale provider who deploys its app-based payment system on iPads), Your customers who are

using such app in Restricted App Mode on the Authorized Device. Further, any such app must be developed and distributed in accordance with the terms of the Apple Developer Program License Agreement (e.g., distribution of a Custom App). For clarity, You may request, and Apple may approve, other entities similar to those identified in subsections (a) and (b) above; however, no other entity shall be included in this definition without Apple's prior written consent.

"Permitted Users" means employees and Contract Employees of Your Permitted Entity.

"Personal Data" means data that can be reasonably used to identify an individual that is under the control of the Institution under this Agreement.

"Restricted App Mode" means when an Apple-branded device is supervised and configured through the Service such that (a) the device automatically launches and is locked into a single application upon activation and no other operating system functionality can be accessed; or (b) the device cannot be personalized by an end-user (e.g. the device settings prohibit the Mail app from configuration with personal credentials, Content cannot be acquired from the App Store with a personal Apple Account, etc.).

"Service" means the Apple Business Manager service (and any components, functionality or features thereof) for automated mobile device management enrollment, the use of Apple Business Essentials, acquisition and management of Content, the creation, use, and management of Managed Apple Accounts, iCloud storage connected to a Managed Apple Account, the use of Administrator accounts, and other related services as contemplated in this Agreement, including the web portal and any services or tools provided hereunder.

"Service Provider" means a third-party who provides a service on Your behalf in accordance with the terms of this Agreement.

"Server Token" means the combination of Your public key, Apple Account and a token provided by Apple that permits Your MDM Server(s) to be registered with the Service.

"Sub-processor" means a third party that performs certain tasks on Apple's behalf, such as processing or storing data and providing customer service, in connection with Apple's provision of the Service.

"You," "Your," and "Institution" means the institution entering into this Agreement. For the avoidance of doubt, the Institution is responsible for compliance with this Agreement by its employees, Contract Employees, and Service Providers who are authorized to exercise rights under this Agreement on its behalf.

Note: If you are a Service Provider, you need to have the Institution with whom you are working enter into this Agreement and add you as an Administrator since the entity that owns the Authorized Devices and plans to distribute such Devices to its Authorized Users must enroll in the Service.

2. Service Requirements

2.1 Use of the Service

As a condition to using the Service, Institution acknowledges and agrees that:

- (a) Institution is permitted to use the Service only for the purposes and in the manner expressly permitted by this Agreement and in accordance with all applicable laws and regulations, including but not limited to applicable requirements for the storage of data when using the Service, and the Documentation;
- (b) Institution is not permitted to use the Service (or any part thereof) for any unlawful, improper, inappropriate, or illegal activity;

- (c) Institution is permitted to use the Service to manage Authorized Devices for use only by Authorized Users and Permitted Users and not for general deployment to third parties (except as otherwise expressly permitted herein), and Institution will be responsible for all use of the Authorized Devices by such users, including but not limited to obtaining consents and providing appropriate information to users about the managed features of such devices;
- (d) Institution will be responsible for all use of the Service by its Permitted Entities (and any Permitted Users of the Permitted Entity), and any actions undertaken by its Permitted Entity shall be deemed to have been taken by Institution, and Institution (in addition to its Permitted Entity) shall be responsible to Apple for all such actions.
- (e) Institution will obtain all necessary rights and consents from its Authorized Users and Permitted Users to deploy its Authorized Devices as permitted hereunder;
- (f) Institution will have the rights to purchase and manage Content as may be permitted through the Service and will comply with all applicable terms for the use of Content;
- (g) Institution will obtain all necessary rights and consents from its Authorized Users where necessary to create Managed Apple Accounts and to allow Apple to provide the Service for Managed Apple Accounts (including using and maintaining Personal Data);
- (h) Institution may add Administrators to the Service, but only if such individuals are employees or Contract Employees of Institution or are Service Providers acting on Institution's behalf, and Institution may add such parties only for account management purposes; and
- (i) Institution is permitted to use the Service only for its own (and its Permitted Entity's) internal business operations and information technology purposes and is not permitted to provide a device or service to third parties (other than to a Permitted Entity that is covered under subsection (c) of the "Permitted Entity" definition) that integrates with or leverages services or information provided by the Service or uses the Service in any way, or as otherwise agreed by Apple in writing.

2.2 No Other Permitted Uses

Institution agrees not to exploit the Service in any unauthorized way whatsoever, including, but not limited to, by trespass, burdening network capacity, or uploading malicious code. Any attempt to do so is a violation of the rights of Apple and its licensors. Institution may not license, sell, share, rent, lease, assign, distribute, host, permit timesharing or service bureau use, or otherwise make the Service (or any components thereof) available to any third-party, except as expressly permitted in this Agreement. Institution agrees not to use the Service to upload, download, post, email, transmit, store or otherwise make available: (i) any Content that is unlawful, harassing, threatening, harmful, defamatory, obscene, invasive of another's privacy, hateful, racially or ethnically offensive or otherwise objectionable; (ii) any Content that infringes any copyright or other intellectual property, or violates any trade secret, or contractual or other proprietary right; (iii) any unsolicited or unauthorized email message, advertising, promotional materials, junk mail, spam, or chain letters; and/or (iv) any Content that contains viruses or any computer code, files or programs designed to harm, interfere with or limit the normal operation of the Service or any other computer software or hardware. Institution further agrees that it will not use the Service to stalk, harass, mislead, abuse, threaten or harm or pretend to be anyone other than the entity that has enrolled, and Apple reserves the right to reject or block any accounts that could be deemed to be an impersonation or misrepresentation of another entity or person's name or identity. Institution will not interfere with the Service, or with any security, digital signing, digital rights management, verification or authentication mechanisms implemented in or by the Service or by the Apple Software or any other related Apple software or technology, or enable others to do so. If Institution is a covered entity, business associate, representative of a covered entity or business associate (as those terms are defined at 45 C.F.R § 160.103), or otherwise a health care provider or entity, Institution agrees that it will not use any component, function or other facility of the Service to create, receive, maintain or transmit any "protected health information" (as such term is defined at 45 C.F.R § 160.103) or equivalent health data under applicable law, or use the Service in any manner that would make Apple a business associate of Institution or any third-party or otherwise directly subject Apple to applicable health privacy laws. All rights not expressly granted in this Agreement are

reserved and no other licenses, immunity or rights, express or implied are granted by Apple, by implication, estoppel, or otherwise.

2.3 Server Token Usage

Institution agrees to use the Server Token only for purposes of enrolling Institution's MDM Server into the Service and uploading Device Enrollment Settings that will be sent to Authorized Devices when they are initially activated by Authorized Users and Permitted Users. Institution agrees not to provide or transfer its Server Token to any other entity or share it with any other entity, excluding its Service Provider. Institution agrees to take appropriate measures to safeguard the security and privacy of such Server Token and to revoke it if it has been compromised or Institution has reason to believe it has been compromised. Apple reserves the right to revoke or disable Server Tokens at any time in its sole discretion. Further, Institution understands and agrees that regenerating the Server Token will affect Institution's ability to use the Service until a new Server Token has been added to the MDM Server.

2.4 EULAs Term and Conditions

As part of the Service, Institution may elect to have its Authorized Users and Permitted Users accept the terms and conditions for the Apple Software outside of the normal initial activation process on a device. Institution may use this feature of the Service as long as Institution agrees to the following requirements:

- (a) Institution's authorized representative must accept the EULAs for the Apple Software on the Service web portal prior to deploying Authorized Devices running such Apple Software to Authorized Users and Permitted Users;
- (b) If the EULAs for the Apple Software have changed, Institution agrees to have its authorized representative return to the Service web portal and accept such EULAs promptly upon notice from Apple in order to continue using the Service. Institution acknowledges that it will not be able to use the Service, including associating additional Authorized Devices with its MDM Server, until such EULAs have been accepted;
- (c) Institution is responsible for ensuring that such EULAs are provided to Authorized Users and Permitted Users, and that each Authorized User and Permitted User is aware of and complies with the terms and conditions of the EULAs for the Apple Software; and
- (d) Institution agrees to be responsible for obtaining any required consents for Authorized Users' and Permitted Users' use of the Apple Software.

2.5 Device Transfer

Institution will not resell any Authorized Devices with Device Enrollment Settings enabled and agrees to remove such Devices from the Service prior to reselling them or transferring them to third parties in any way.

2.6 Purchasing Content

Acquisition of Content is automatically disabled in the Service, and Your use is subject to the restrictions of this Agreement and the terms governing the use of Apps and Books in the Service ("Volume Content Terms"). You may choose to enable Your Administrators to access Content through the Service by granting them purchasing authority and allowing them to access Content. Subject to the Volume Content Terms and the restrictions of this Agreement, the Service enables You to allocate Content to Authorized Devices using device assignment or to Authorized Users or Permitted Users using user assignment and Apple Accounts. You may assign (or revoke and re-assign) apps to Authorized Users and Authorized Devices in any country where such app is commercially available on the App Store or otherwise, subject to change at any time. With respect to books, You understand and agree that once You have assigned a book to an Authorized User or a Permitted User, such book is non-transferable, and You will not be able to revoke or re-assign the book. Books purchased through the Volume Content Service may not be assigned through Apple Business Essentials to devices enrolled in an Apple Business Essentials Plan. You are

solely responsible for all such purchases and compliance with the applicable terms. You agree that You have the authority to and will accept such applicable terms on behalf of Your Authorized Users and Permitted Users if You (or Your Administrators) purchase or access Content as part of the Service. You understand and agree that Content may not be available in all countries or regions. You agree not to export Content for use outside of the country in which You are domiciled nor represent that You have the right or ability to do so. You agree not to circumvent the laws of any country or restrictions set forth by providers of the Content.

2.7 Administrator Accounts

You may create Administrator accounts for Your Administrators to use in administering the Service, subject to limits Apple may impose on the number of Administrator accounts. These Administrator accounts will be a combination of a unique user name and password, which will be owned by You. When You create Administrator accounts, all features and functionality of the Service that You select to be available will be enabled for such accounts, and You are responsible for appropriately enabling these Administrator accounts and for all activity in connection with these accounts (e.g., permitting Content purchases). You acknowledge and agree that these Administrator accounts may be used only to access and manage the Service for account management purposes, provided, however, that they may be used to register Your Institution or access and manage other Apple Services as administrators (or the equivalent role) on those services. If You delete any Administrator accounts, then neither You nor the Administrator will have access to such Administrator accounts, and You acknowledge and agree that this action may not be reversible.

2.8 Managed Apple Accounts

You may create Managed Apple Accounts for Your Authorized Users to access and use as part of the Service in accordance with this Agreement and the Documentation. You are responsible for deciding which features and functionality of the Service to enable for Your Authorized Users and for the creation, use, and management of Managed Apple Accounts.

To create a Managed Apple Account for use by an Authorized User the following information, which may include Personal Data, is needed: name, proposed role, password, email address (for contact purposes), and phone number. In order to protect the security of Authorized Users' accounts and preserve Your ability to easily reset Your Authorized Users' passwords online, You should keep this information confidential. You agree to deploy Managed Apple Accounts only for Your own internal business or information technology purposes and only to Your Authorized Users. You agree not to share, sell, resell, rent, lease, lend, or otherwise provide access to Managed Apple Accounts to anyone other than Your Authorized Users. You may disable, suspend, or delete Managed Apple Accounts (e.g., if an Authorized User leaves the Institution) in the Service. Apple reserves the right to limit the number of Managed Apple Accounts that may be created for Your Authorized Users and the number of Authorized Devices associated with an account. Additional information, including Personal Data, may be needed for certain features and functionality of the Service You enable for Your Authorized Users, such as a directory.

If You make available other Apple Services for Your Administrators, managers or staff to sign into, or allow Your Administrators or Authorized Users to register Your Institution for other Apple Services, You agree to allow the Apple Services to access and display information about Your Institution and Personal Data associated with Your Administrator's or Authorized User's Managed Apple Accounts for registration and contact purposes. You also agree to allow the Apple Services to store data in the accounts associated with those Authorized User's Managed Apple Accounts, and for Apple to collect, store and process such data in association with Your and/or Your Authorized User's use of the Apple Service. You are responsible for ensuring that You and Your Authorized Users are in compliance with all applicable laws for each Managed Apple Account based on the Apple Service You allow Your Authorized Users to access. If Your Administrators,

managers or staff access certain Apple Services, Apple may communicate with Your Authorized Users about their use of the Apple Service.

2.9 Permitted Entities and Permitted Users

Subject to the terms of this Agreement, Permitted Entities and Permitted Users may access the Service under Your account, excluding the use and deployment of Managed Apple Accounts (unless otherwise separately approved in advance and in writing by Apple). You shall be responsible for compliance with the terms of this Agreement by the Permitted Entities and Permitted Users and shall be directly liable to Apple for any breach of this Agreement by Your Permitted Entities and Permitted Users. If You (or Service Provider acting on Your behalf) add Apple-branded devices to the Service that are owned by a Permitted Entity, You represent and warrant to Apple that the Permitted Entity has authorized You to add such devices, that You have control of such devices, and that You have the authority to accept EULAs on behalf of the Permitted Entity (and its Permitted Users, if applicable). Apple reserves the right to: set limitations on the Service features or functionality that Institution may allow its Permitted Entity (or Permitted Users) to access or use, and to require You to remove any Permitted Entities or Permitted Users from Your account at any time, in its sole discretion.

2.10 Updates; No Support or Maintenance

Apple may extend, enhance, suspend, discontinue, or otherwise modify the Service (or any part thereof) provided hereunder at any time without notice, and Apple will not be liable to You or to any third-party should it exercise such rights. Apple will not be obligated to provide Institution with any updates to the Service. If Apple makes updates available, the terms of this Agreement will govern such updates, unless the update is accompanied by a separate agreement in which case the terms of that agreement will govern. Should an update be made available, it may have features, services or functionality that are different from those found in the Service. Apple is not obligated to provide any maintenance, technical or other support for the Service.

2.11 Third-Party Service Providers

You are permitted to use a Service Provider only if the Service Provider's access to and use of the Service is done on Your behalf and in accordance with these terms, and is subject to a binding written agreement between You and the Service Provider with terms at least as restrictive and protective of Apple as those set forth herein. Any actions undertaken by any such Service Provider in relation to the Service and/or arising out of this Agreement shall be deemed to have been taken by You, and You (in addition to the Service Provider) shall be responsible to Apple for all such actions (or any inactions). In the event that any actions or inactions by the Service Provider could constitute a violation of this Agreement or otherwise cause any harm, Apple reserves the right to require You to cease using such Service Provider.

3. Institution's Obligations

Institution represents and warrants that:

- (a) Institution's authorized representative (i) is at least eighteen (18) years old or the legal age of majority in Your jurisdiction, whichever is greater and (ii) has the right and authority to enter into this Agreement on its behalf and to legally bind Institution to the terms and obligations of this Agreement;
- (b) All information provided by Institution to Apple (or to its Authorized Users or Permitted Users) in connection with this Agreement or use of the Service (including the Apple Software) will be current, true, accurate, supportable and complete; and, with regard to information Institution provides to Apple, Institution will promptly notify Apple of any changes to such information;
- (c) Institution will monitor and be responsible for its authorized representatives', Administrators', Service Providers', Authorized Users', Permitted Users', and Permitted Entities' use of the Service and their compliance with the terms of this Agreement;
- (d) Institution will be solely responsible for all costs, expenses, losses and liabilities incurred, and

activities undertaken by Institution, its authorized representatives, Administrators, Service Providers, Authorized Users, Permitted Users, Permitted Entities, and Authorized Devices, in connection with the Service;

(e) Institution is solely liable and responsible for ensuring compliance with all privacy and data protection laws (e.g., Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of Personal Data and on the free movement of such data, and repealing directive 95/46/EC (“GDPR”)) regarding the use of the Service and use or collection of data, including Personal Data, and information through the Service;

(f) Institution is responsible for its activity related to Personal Data (e.g., safeguarding, monitoring, and limiting access to Personal Data, preventing and addressing inappropriate activity, etc.); and

(g) Institution will comply with the terms of and fulfill Institution’s obligations under this Agreement.

4. Changes to Service Requirements or Terms

Apple may change the Service or the terms of this Agreement at any time. In order to continue using the Service, Institution, through its authorized representative, must accept and agree to the new requirements or terms of this Agreement. If You do not agree to the new requirements or terms, Your use of the Service, or any part thereof, may be suspended or terminated by Apple. You agree that Your acceptance of such new Agreement terms may be signified electronically, including without limitation, by checking a box or clicking on an “agree” or similar button.

5. Indemnification

To the extent permitted by applicable law, You agree to indemnify and hold harmless, and upon Apple’s request, defend, Apple, its directors, officers, employees, affiliates, independent contractors and authorized representatives (each an “Apple Indemnified Party”) from any and all claims, losses, liabilities, damages, expenses and costs, including without limitation attorneys’ fees and court costs, (collectively, “Losses”) incurred by an Apple Indemnified Party and arising from or related to any of the following: (a) Your breach of any certification, covenant, obligation, representation or warranty made in this Agreement; (b) Your use (including but not limited to Your Service Provider’s, Administrators’, Authorized Users’, Permitted Users’, and/or Permitted Entity’s use) of the Service; (c) any claims, including but not limited to any end user claims, about Your use, deployment or management of Authorized Devices, Device Enrollment Settings, and/or MDM Servers; (d) any claims, including but not limited to any end user claims, about the provision, management, and/or use of Authorized Devices, Administrator accounts, Managed Apple Accounts, Apple Business Essentials, or Content, and/or any other use of the Service; and/or (e) any claims regarding Your use or management of Personal Data. In no event may You enter into any settlement or like agreement with a third-party that affects Apple’s rights or binds Apple or any Apple Indemnified Party in any way, without the prior written consent of Apple.

6. Term and Termination

The term of this Agreement shall commence on the date You first accept this Agreement in the Service and extend for an initial period of one (1) year following the initial activation date of Your Service account by Apple. Thereafter, subject to Your compliance with the terms of this Agreement, the term of this Agreement will automatically renew for successive one (1) year terms, unless sooner terminated in accordance with this Agreement. Apple may terminate this Agreement and/or Your account if you do not complete the Service enrollment verification process for Your Institution. Either party may terminate this Agreement for its convenience, for any reason or no reason, effective thirty (30) days after providing the other party with written notice of its intent to terminate.

If You fail, or Apple suspects that You have failed, to comply with any of the provisions of this Agreement, Apple, at its sole discretion, without notice to You may: (a) terminate this Agreement and/or Your account; and/or (b) suspend or preclude access to the Service (or any part thereof). Apple reserves the right to modify, suspend, or discontinue the Service (or any part or content

thereof) at any time without notice to You, and Apple will not be liable to You or to any third-party should it exercise such rights. Apple may also terminate this Agreement, or suspend Your rights to use the Services, if: (a) You fail to accept any new Agreement terms as described in Section 4; or (b) You or any entity or person that directly or indirectly controls You, or is under common control with You (where “control” has the meaning defined in Section 11.8), are or become subject to sanctions or other restrictions in the countries or regions where the Service is available. You acknowledge and agree that You may not be able to access the Service upon expiration or termination of this Agreement and that Apple reserves the right to suspend access to or delete data or information that You, Your Administrators, Authorized Users, Permitted Entities, or Permitted Users have stored through Your use of the Service. You should review the Documentation prior to using any part of the Service and make appropriate back-ups of Your data and information. Apple will not be liable or responsible to You or to any third party should it exercise such rights or for any damages that may result or arise out of any such termination or suspension. The following provisions shall survive the termination of this Agreement: Section 1, the second sentence of Section 2.9, Section 2.10, the second sentence of Section 2.11, Section 3, Section 5, the second paragraph of Section 6, and Sections 7, 8, 9, the sixth through eleventh sentences of Section 10.2, the second sentence of Section 10.3, and Section 11.

7. DISCLAIMER OF WARRANTIES

YOU EXPRESSLY ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, YOUR USE OF, OR INABILITY TO USE, THE SERVICE, OR ANY TOOLS OR FEATURES OR FUNCTIONALITY ACCESSED BY OR THROUGH THE SERVICE, IS AT YOUR SOLE RISK AND THAT THE ENTIRE RISK AS TO SATISFACTORY QUALITY, PERFORMANCE, ACCURACY AND EFFORT IS WITH YOU.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE SERVICE IS PROVIDED “AS IS” AND “AS AVAILABLE” WITH ALL FAULTS AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, AND APPLE, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, AFFILIATES, AUTHORIZED REPRESENTATIVES, AGENTS, CONTRACTORS, RESELLERS, OR LICENSORS (COLLECTIVELY REFERRED TO AS “APPLE” FOR THE PURPOSES OF **SECTIONS 7 AND 8**) HEREBY DISCLAIM ALL WARRANTIES AND CONDITIONS WITH RESPECT TO THE SERVICE, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES AND/OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ACCURACY, QUIET ENJOYMENT, TITLE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD-PARTY RIGHTS.

APPLE DOES NOT GUARANTEE, REPRESENT OR WARRANT AGAINST INTERFERENCE WITH YOUR USE OR ENJOYMENT OF THE SERVICE, THAT THE FEATURES OR FUNCTIONALITY CONTAINED IN, OR SERVICES PERFORMED OR PROVIDED BY, THE SERVICE WILL MEET YOUR REQUIREMENTS, WILL BE SECURE, THAT YOUR USE OF OR THAT THE OPERATION OF THE SERVICE WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE, THAT DEFECTS OR ERRORS WILL BE CORRECTED, THAT THE SERVICE WILL CONTINUE TO BE MADE AVAILABLE, THAT THE SERVICE WILL BE COMPATIBLE OR WORK WITH ANY THIRD PARTY SOFTWARE, APPLICATIONS, CONTENT, OR THIRD PARTY SERVICES OR ANY OTHER APPLE PRODUCTS OR SERVICES, OR THAT ANY DATA OR INFORMATION STORED OR TRANSMITTED THROUGH THE SERVICE WILL NOT BE LOST, CORRUPTED, DAMAGED, ATTACKED, HACKED, INTERFERED WITH OR SUBJECT TO ANY OTHER SECURITY INTRUSION. YOU AGREE THAT FROM TIME TO TIME APPLE MAY REMOVE THE SERVICE FOR INDEFINITE PERIODS OF TIME OR MODIFY, SUSPEND, DISCONTINUE, OR CANCEL THE SERVICE AT ANY TIME, WITHOUT NOTICE TO YOU.

YOU FURTHER ACKNOWLEDGE THAT THE SERVICE IS NOT INTENDED OR SUITABLE FOR USE IN SITUATIONS OR ENVIRONMENTS WHERE THE FAILURE OR TIME DELAYS OF, OR

ERRORS OR INACCURACIES IN THE CONTENT, DATA OR INFORMATION PROVIDED BY OR THROUGH THE SERVICE COULD LEAD TO DEATH, PERSONAL INJURY, OR SEVERE PHYSICAL OR ENVIRONMENTAL DAMAGE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE OPERATION OF NUCLEAR FACILITIES, AIRCRAFT NAVIGATION OR COMMUNICATION SYSTEMS, AIR TRAFFIC CONTROL, LIFE SUPPORT, OR WEAPONS SYSTEMS.

NO ORAL OR WRITTEN INFORMATION OR ADVICE GIVEN BY APPLE OR AN APPLE AUTHORIZED REPRESENTATIVE SHALL CREATE A WARRANTY NOT EXPRESSLY STATED IN THIS AGREEMENT. SHOULD THE SERVICE PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE ENTIRE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR, OR CORRECTION.

8. LIMITATION OF LIABILITY

TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL APPLE BE LIABLE FOR PERSONAL INJURY, OR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WHATSOEVER, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, CORRUPTION OR LOSS OF DATA OR INFORMATION, FAILURE TO TRANSMIT OR RECEIVE ANY DATA OR INFORMATION, BUSINESS INTERRUPTION OR ANY OTHER COMMERCIAL DAMAGES OR LOSSES ARISING OUT OF THIS AGREEMENT AND/OR YOUR USE OR INABILITY TO USE THE SERVICE, EVEN IF APPLE HAS BEEN ADVISED OR IS AWARE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES AND REGARDLESS OF THE THEORY OF LIABILITY (CONTRACT, TORT, OR OTHERWISE), AND EVEN IF APPLE HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. IN NO EVENT SHALL APPLE'S TOTAL LIABILITY TO YOU FOR ALL DAMAGES (OTHER THAN AS MAY BE REQUIRED BY APPLICABLE LAW IN CASES INVOLVING PERSONAL INJURY) EXCEED THE AMOUNT OF FIFTY DOLLARS (\$50.00). THE FOREGOING LIMITATIONS WILL APPLY EVEN IF THE ABOVE STATED REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE.

9. Data Privacy and Security

9.1 Personal Data Usage and Disclosure

Under this Agreement, Apple, acting as a data processor on Your behalf, may receive or have access to Personal Data, if provided by You or on Your behalf. By entering into this Agreement, You instruct Apple to process and use this Personal Data to provide and maintain the Service in accordance with applicable law, Your instructions given through the use of the Service (e.g., instructions given through the Service), and any other written instructions given by You that are accepted and acknowledged in writing by Apple, and Apple shall only process the Personal Data on such documented instructions, unless required to do so by law, in such case, Apple shall inform You of that legal requirement before processing, unless that law prohibits such information on important grounds of public interest. Apple may provide Personal Data to Sub-processors who provide services to Apple in connection with the Service. You authorize Apple to use all the Apple entities set forth in the definition of "Apple" as Sub-processors and to use any other Sub-processors; provided such Sub-processors are contractually bound by data protection obligations at least as protective as those in this Agreement. The list of Sub-processors is available at https://www.apple.com/legal/enterprise/data-transfer-agreements/subprocessors_us.pdf. If a Sub-processor fails to fulfil its data protection obligations, Apple shall remain liable to You for the performance of that Sub-processor's obligations to the extent required by applicable law.

9.2 Data Incidents

If Apple becomes aware that Personal Data has been altered, deleted, or lost as a result of any unauthorized access to the Service (a "Data Incident"), Apple will notify Institution without undue delay if required by law, and Apple will take reasonable steps to minimize harm and secure the data. Notification of, or response to, a Data Incident by Apple will not be construed as an acknowledgment by Apple of any responsibility or liability with respect to a Data Incident. Institution is responsible for complying with applicable incident notification laws and fulfilling any third-party

obligations related to Data Incident(s). Apple will not access the contents of Personal Data in order to identify information subject to any specific legal requirements.

9.3 Security Procedures; Compliance

Apple shall use industry-standard measures to safeguard Personal Data during the transfer, processing, and storage of Personal Data as part of the Service. As part of these measures, Apple will use commercially reasonable efforts to encrypt Personal Data at rest and in transit; ensure the ongoing confidentiality, integrity, availability and resilience of the Service; in the event of an issue, restore the availability of Personal Data in a timely manner; and regularly test, assess, and evaluate the effectiveness of such measures. Apple will take appropriate steps to ensure compliance with security procedures by its employees, contractors and Sub-processors, and Apple shall ensure that any persons authorized to process such Personal Data comply with applicable laws regarding the confidentiality and security of Personal Data with regards to the Service. Encrypted Personal Data may be stored at Apple's geographic discretion. To the extent Apple is acting as a data processor, Apple will assist You with ensuring Your compliance, if applicable, with the following: (a) Article 28 of the GDPR or other equivalent obligations under law (by making available all necessary information; by allowing for and contributing to audits (provided, that Apple Inc.'s ISO 27001 and ISO 27018 certifications shall be considered sufficient for such required audit purposes) and by informing You, as required by applicable law, if, in Apple's opinion, any of Your instructions infringes the GDPR or other European Union or European Union Member State data protection provisions); (b) Article 32 of the GDPR or other equivalent obligations under law (including implementing the security procedures set forth in this Section 9.3 and by maintaining the ISO 27001 and ISO 27018 Certifications); (c) Articles 33 and 34 of the GDPR or other equivalent obligations under law (by assisting You with providing required notice of a Data Incident to a supervisory authority or data subjects); (d) Articles 35 and 36 of the GDPR or other equivalent obligations under law requiring Institution to conduct data protection impact assessments or to consult with a supervisory authority prior to processing; (e) an investigation by a data protection regulator or similar authority regarding Personal Data; and (f) Your obligation to respond to request for exercising data subject's rights under the GDPR or other equivalent obligations under law, taking into account the nature of the processing by appropriate technical and organizational measures, insofar as this is possible. The Service is not designed, intended, or capable of providing or supporting important, critical, or non-critical information and communication technology ("ICT") services that are subject to legal, regulatory, or other requirements under the Digital Operational Resilience Act – Regulation EU 2022/2554 ("DORA") or similar laws, regulations, or frameworks. The Service is expressly excluded for any obligations, liabilities, or claims arising from the failure, disruption, or inadequate performance of these or similar ICT services, particularly where compliance with operational resilience standards mandated by DORA or comparable laws, regulations or frameworks in other jurisdictions is required. If You are located within the European Union, the following additional terms related to Regulation (EU) 2023/2854 apply:

<https://support.apple.com/guide/deployment/depe03a2705f>. Apple shall inform You if, in its opinion, it can no longer meet its obligation under the California Consumer Privacy Act (CCPA) or other applicable data protection laws and regulations.

9.4 Data Access and Transfer; Termination; Institution as Processor

If required by law, Apple will ensure that any international data transfer is done only to a country that ensures an adequate level of protection, has provided appropriate safeguards as set forth in applicable law, such as those in Articles 46 and 47 of the GDPR (e.g., standard data protection clauses), or is subject to a derogation in Article 49 of the GDPR. Such safeguards may include the Model Contract Clauses as executed by Apple, or other data transfer agreements, which You agree to enter into if required by Your jurisdiction, as executed by Apple at <https://www.apple.com/legal/enterprise/datatransfer/>. Apple's international transfer of Personal Data collected in participating Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) countries abides by the APEC Cross-Border Privacy Rules (CBPR) System (<http://cbprs.org/>) and Privacy Recognition for

Processors (PRP) System (<http://cbprs.org/>) for the transfer of Personal Data. In case of questions or unresolved concerns about our APEC CBPR or PRP certifications, our third-party dispute resolution provider (<https://feedback-form.truste.com/watchdog/request>) can be contacted. Apple is not responsible for data You store or transfer outside of Apple's system. Upon termination of this Agreement for any reason, Apple shall securely destroy Personal Data stored by Apple in connection with Your use of the Service within a reasonable period of time, except to prevent fraud or as otherwise required by law. To the extent that Institution enters into this Agreement as a data processor for a Permitted Entity, Institution represents and warrants that Institution is entering into this Agreement on behalf of itself, and, to the limited extent set forth herein, such Permitted Entity. Institution represents that it has the applicable consents from such Permitted Entity to enter into this Agreement and to engage Apple as a sub-processor on such entity's behalf, and is responsible to Apple for any claims from such Permitted Entities with respect thereto. Apple shall not disclose any Personal Data in such a manner as to constitute a "sale" or "sharing" (as those terms are defined in the CCPA or any similar concept in other data protection laws) of Personal Data nor shall Apple engage in any processing activity in connection with this Agreement that would constitute a "sale" or "sharing" of Personal Data.

9.5 Access to Third Party Products and Services

If You choose to access, use, download, install, or enable third party products or services that operate with the Service but are not a part of the Service, then the Service may allow such products or services to access Personal Data as required for the use of those additional services. Certain of those third party products or services may also provide access to Personal Data to Apple, such as if You allow Your Authorized Users to sign into the Service through federated identity providers. You are not required to use such additional products or services in relation to the Service, and Your Administrator may restrict the use of such additional products or services in accordance with this Agreement. Prior to accessing, using, downloading, installing, or enabling third party products or services for use with a Managed Apple Account, You should review the terms, policies and practices of the third party products and services to understand what data they may collect from Your Authorized Users, how the data may be used, shared and stored, and, if applicable, whether such practices are consistent with any consents You have obtained.

9.6 Other

Apple may disclose Personal Data about You if Apple determines that disclosure is reasonably necessary to enforce Apple's terms and conditions or protect Apple's operations or users. Additionally, in the event of a reorganization, merger, or sale, Apple may transfer any and all Personal Data You provide to the relevant party. THIS DISCLOSURE DOES NOT APPLY TO THE DATA COLLECTION PRACTICES OF ANY CONTENT (INCLUDING THIRD-PARTY APPS). PRIOR TO PURCHASE OR DOWNLOAD OF CONTENT AS PART OF THE SERVICE, YOU SHOULD REVIEW THE TERMS, POLICIES, AND PRACTICES OF SUCH CONTENT. In the event Apple receives a third-party request for Personal Data ("Third-Party Request"), Apple will notify You, to the extent permitted by law, of its receipt of the Third-Party Request, and notify the requester to address such Third-Party Request to You. Unless otherwise required by law or the Third-Party Request, You will be responsible for responding to the Request.

10. Apple Business Essentials

10.1 Apple Business Essentials Plans

You may enable Your Administrators to acquire Apple Business Essentials Plans through the Service by granting them purchasing authority and allowing them to access the Apple Business Essentials Plans. Subject to the iCloud Terms and Conditions and the restrictions of this Agreement, Apple Business Essentials enables you to purchase employee plans that include additional iCloud storage. Subject to the AppleCare+ for Business Essentials Terms and the restrictions of this Agreement, Apple Business Essentials enables You to purchase AppleCare+ for Business Essentials user subscriptions for org-owned devices and BYOD Devices and device

subscriptions for org-owned devices. Such subscriptions provide hardware services and technical support services for Apple TV, iPad, iPhone, iPod, Mac or other devices authorized in writing by Apple and the bundled accessories contained in the original packaging with such devices, separate terms, conditions, and restrictions apply.

10.2 Apple Business Essentials Plan Subscription

Apple Business Essentials Plans will continue, and be billed on a monthly basis, until cancelled. You can change or cancel Your subscription at any time in the Service web portal. Your monthly bill will be based on the prior month's usage and will include any applicable taxes. To learn more about changing or canceling Your subscription, visit <https://support.apple.com/guide/apple-business-essentials/axma756c6228>. To learn more about how usage charges are calculated, visit <https://support.apple.com/guide/apple-business-essentials/axmb4509c4c3>. If Your organization is tax-exempt, You can adjust your tax status in Enrollment Information. You are responsible for the timely payment of all charges and for providing Apple with a valid payment method for payment of all charges. You agree that Apple may store and charge the payment method you provide for all charges, including applicable taxes. In accordance with local law, Apple may automatically update Your payment information regarding Your payment method if provided such information by the payment networks or Your financial institutions. If Apple cannot charge You, You remain responsible for any uncollected amounts, and we may attempt to charge You again or request that You provide another payment method. If Your payments are past due, Apple reserves the right to limit Your ability to add Apple Business Essentials Plans, or to terminate Your existing Apple Business Essentials Plans. Neither termination of this Agreement, nor changing or canceling Your subscription, oblige Apple to refund You any charges paid. If You are purchasing directly from Apple, You may add Apple Business Essentials Plans as long as you do not exceed the limit described in <https://support.apple.com/guide/apple-business-essentials/axme884379fa>. This Section applies when You purchase Apple Business Essentials directly from Apple; billing and other subscription terms related to purchase of Apple Business Essentials from an Apple authorized reseller will be in Your agreement with such reseller.

10.3 Packages

Apple Business Essentials may provide Your Administrator the ability to provide links to Institution-provided packages, including apps, icons, fonts, and system updates (each, a "Package") for Authorized Users and Permitted Users to download. As a condition to doing so, Institution represents and warrants that: (a) Institution is solely responsible for any Package that Institution provides a link to through Apple Business Essentials, including the payment of any fees associated with the use of any such Package; (b) Institution has all necessary rights, licenses, consents, and permissions for Institution to provide links to Packages for Authorized Users and Permitted Users, and to use Apple Business Essentials to facilitate such provision (including the presentment of the link, name, and icon, for such Packages to Authorized Users and Permitted Users and following Institution's instructions for installing Packages once downloaded); (c) no Package, including any part thereof, or its use by Authorized Users or Permitted Users violates or infringes any Apple or third-party rights, including intellectual property rights, any laws, or any applicable Apple or third-party agreements or privacy policies; (d) a Package may be subject to separate terms between You and a third party. Institution is responsible for ensuring Institution's compliance with such terms and for ensuring that each Authorized User and Permitted User is aware of and complies with all applicable Apple and third party agreements; (e) Institution will not use the Service to breach or violate any terms between Institution and any third party; and (f) Institution may not use Apple Business Essentials to transmit infringing, libelous, or otherwise unlawful or tortious material, or to store or transmit material in violation of any third-party rights. If Apple reasonably believes that a Package may violate applicable law or third-party rights or this Agreement, Apple may remove the link to such Package from Institution's account.

11. General Legal Terms

11.1 Third-Party Notices

Portions of the Apple Software or the Service may utilize or include third-party software and other copyrighted material. Acknowledgements, licensing terms and disclaimers for such material are contained in the electronic documentation for the Service or applicable part thereof, and Your use of such material is governed by their respective terms.

11.2 Other Collection and Use of Data

Apple and its affiliates and agents may collect, maintain, process and use diagnostic, technical, usage and related information, including but not limited to unique system or hardware identifiers, cookies or IP addresses, information about You and Your Authorized Users' use of the Service, Your MDM Server, Device Enrollment Settings, computers, devices, system and application software, and other software and peripherals, that is gathered periodically to facilitate the provision of services to You related to the Service, to provide, test and improve Apple's devices and services, for internal purposes such as auditing, data analysis, and research to improve Apple's devices, services, and customer communications, to facilitate the provision of software or software updates, device support and other services to You (if any) related to the Service or any such software, for security and account management purposes, and to verify compliance with the terms of this Agreement. Apple may share data collected pursuant to this Section 11.2 with an Apple authorized reseller to the extent necessary to provide and improve the Service. Data collected pursuant to this Section will be treated in accordance with Apple's Privacy Policy, which can be viewed at: <http://www.apple.com/legal/privacy>.

11.3 Assignment

This Agreement may not be assigned, nor may any of Your obligations under this Agreement be delegated, in whole or in part, by You by operation of law, merger, or any other means without Apple's express prior written consent and any attempted assignment without such consent will be null and void.

11.4 Press Releases and Other Publicity; Relationship of Parties

You may not issue any press releases or make any other public statements regarding this Agreement, its terms and conditions, or the relationship of the parties without Apple's express prior written approval, which may be withheld at Apple's discretion. This Agreement will not be construed as creating any agency relationship, or a partnership, joint venture, fiduciary duty, or any other form of legal association between You and Apple, and You will not represent to the contrary, whether expressly, by implication, appearance or otherwise. This Agreement is not for the benefit of any third parties.

11.5 Notices

Any notices relating to this Agreement shall be in writing. Notices will be deemed given by Apple when sent to You at the email address or mailing address You provided during the sign-up process. All notices to Apple relating to this Agreement will be deemed given (a) when delivered personally, (b) three business days after having been sent by commercial overnight carrier with written proof of delivery, and (c) five business days after having been sent by first class or certified mail, postage prepaid, to this Apple address: Apple Inc., Apple Developer Legal (Apple Business Manager), One Apple Park, 37-21SM, Cupertino, California 95014 U.S.A. You consent to receive notices by email and agree that any such notices that Apple sends You electronically will satisfy any legal communication requirements. A party may change its email or mailing address by giving the other written notice as described above.

11.6 Severability

If a court of competent jurisdiction finds any clause of this Agreement to be unenforceable for any reason, that clause of this Agreement shall be enforced to the maximum extent permissible so as

to affect the intent of the parties, and the remainder of this Agreement shall continue in full force and effect. However, if applicable law prohibits or restricts You from fully and specifically complying with the Sections of this Agreement entitled “Service Requirements”, or “Institution’s Obligations” or prevents the enforceability of any of those Sections, this Agreement will immediately terminate and You must immediately discontinue any use of the Service.

11.7 Waiver and Construction

Failure by Apple to enforce any provision of this Agreement shall not be deemed a waiver of future enforcement of that or any other provision. Any laws or regulations that provide that the language of a contract will be construed against the drafter will not apply to this Agreement. Section headings are for convenience only and are not to be considered in construing or interpreting this Agreement.

11.8 Export Control

You may not use, export, re-export, import, sell or transfer the Service or Apple Software, or any part thereof, except as authorized by United States law, the laws of the jurisdiction in which You obtained the Service or Apple Software, and/or any other applicable laws and regulations. In particular, but without limitation, the Service and the Apple Software may not be exported or re-exported (a) into any U.S. embargoed countries or (b) to anyone on the U.S. Treasury Department’s list of Specially Designated Nationals or the U.S. Department of Commerce’s Denied Persons List or Entity List or any other restricted party lists. By using the Service or Apple Software, You represent and warrant that You are not located in any such country or on any such list. You also agree that You will not use the Service or Apple Software for any purposes prohibited by United States law, including, without limitation, the development, design, manufacture or production of nuclear, missile, chemical or biological weapons.

You represent and warrant that You and any entity or person that directly or indirectly controls You, or is under common control with You, are not: (a) on any sanctions lists in the countries or regions where the Service is available, (b) doing business in any of the US embargoed countries or regions, and (c) a military end user as defined and scoped in 15 C.F.R § 744. As used in this Section 11.8, “control” means that an entity or person possesses, directly or indirectly, the power to direct or cause the direction of the management policies of the other entity, whether through ownership of voting securities, an interest in registered capital, by contract, or otherwise.

11.9 Government End-users

The Service, Apple Software, and Documentation are “Commercial Products”, as that term is defined at 48 C.F.R. §2.101, consisting of “Commercial Computer Software” and “Commercial Computer Software Documentation”, as such terms are used in 48 C.F.R. §12.212 or 48 C.F.R. §227.7202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. §12.212 or 48 C.F.R. §227.7202-1 through 227.7202-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial Computer Software Documentation are being licensed to U.S. Government end-users (a) only as Commercial Products and (b) with only those rights as are granted to all other end-users pursuant to the terms and conditions herein. Unpublished-rights reserved under the copyright laws of the United States.

11.10 Dispute Resolution; Governing Law

Any litigation or other dispute resolution between You and Apple arising out of or relating to this Agreement, the Apple Software, or Your relationship with Apple will take place in the Northern District of California, and You and Apple hereby consent to the personal jurisdiction of and exclusive venue in the state and federal courts within that District with respect any such litigation or dispute resolution. This Agreement will be governed by and construed in accordance with the laws of the United States and the State of California, except that body of California law concerning conflicts of law. Notwithstanding the foregoing:

(a) If You are an agency, instrumentality or department of the federal government of the United

States, then this Agreement shall be governed in accordance with the laws of the United States of America, and in the absence of applicable federal law, the laws of the State of California will apply. Further, and notwithstanding anything to the contrary in this Agreement (including but not limited to Section 5 (Indemnification)), all claims, demands, complaints and disputes will be subject to the Contract Disputes Act (41 U.S.C. §§601-613), the Tucker Act (28 U.S.C. § 1346(a) and § 1491), or the Federal Tort Claims Act (28 U.S.C. §§ 1346(b), 2401-2402, 2671-2672, 2674-2680), as applicable, or other applicable governing authority. For the avoidance of doubt, if You are an agency, instrumentality, or department of the federal, state or local government of the U.S. or a U.S. public and accredited educational institution, then Your indemnification obligations are only applicable to the extent they would not cause You to violate any applicable law (e.g., the Anti-Deficiency Act), and You have any legally required authorization or authorizing statute;

(b) If You are a U.S. public and accredited educational institution or an agency, instrumentality, or department of a state or local government within the United States, then (i) this Agreement will be governed and construed in accordance with the laws of the state (within the U.S.) in which You are domiciled, except that body of state law concerning conflicts of law; and (ii) any litigation or other dispute resolution between You and Apple arising out of or relating to this Agreement, the Apple Software, or Your relationship with Apple will take place in federal court within the Northern District of California, and You and Apple hereby consent to the personal jurisdiction of and exclusive venue of such District unless such consent is expressly prohibited by the laws of the state in which You are domiciled;

(c) If: (i) subject to 10.10(d) below, the Apple entity providing the Service to you, as set forth in the definition of “Apple”, is Apple Distribution International Ltd.; or (ii) You are an international, intergovernmental organization that has been conferred immunity from the jurisdiction of national courts through Your intergovernmental charter or agreement, then the governing law shall be the laws of England & Wales and any dispute or claim arising out of or relating to this Agreement, or the breach thereof (including whether the claim is contractual, based on contract, warranty, tort or public policy rules), shall be determined by arbitration under the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce (the “ICC Rules”) in effect at the time of applying for arbitration by three arbitrators appointed in accordance with such rules. Any arbitration shall be conducted according to the International Bar Association (IBA) Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration. The place of arbitration shall be London, England. The arbitration shall be conducted in English. Where relevant and upon Apple’s request, You agree to provide evidence of Your status as an intergovernmental organization with such privileges and immunities; and

(d) If You are domiciled in a European Union country, or in Iceland, Norway, Switzerland, or the United Kingdom, the governing law and forum shall be the laws and courts of the country of domicile of the Apple entity providing the Service, as applicable, as set forth in the definition of “Apple”.

This Agreement shall not be governed by the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, the application of which is expressly excluded.

11.11 Entire Agreement; Governing Language

This Agreement constitutes the entire agreement between the parties with respect to the Service contemplated hereunder and supersedes all prior understandings and agreements regarding its subject matter. For the avoidance of doubt, nothing in this Agreement supersedes the EULAs for the Apple Software. This Agreement may be modified only: (a) by a written amendment signed by both parties, or (b) to the extent expressly permitted by this Agreement (for example, by Apple by notice to You). Any translation of this Agreement is provided as a courtesy to You, and in the event of a dispute between the English and any non-English version, the English version of this Agreement shall govern, to the extent not prohibited by local law in Your jurisdiction. If You are a government organization within France, the following clause applies: The parties hereby confirm that they have requested that this Agreement and all related documents be drafted in English. *Les parties ont exigé que le présent contrat et tous les documents connexes soient rédigés en anglais.*

11.12 Acceptance

Institution acknowledges and agrees that by clicking on the “Agree” or similar button or by checking a box, Institution, through its authorized representative, is accepting and agreeing to the terms and conditions of this Agreement.

LYL221
9 September 2025

LEE ATENTAMENTE LOS SIGUIENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES DE APPLE BUSINESS MANAGER ANTES DE UTILIZAR EL SERVICIO. LOS PRESENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES CONSTITUYEN UN CONTRATO LEGAL ENTRE LA INSTITUCIÓN Y APPLE. AL HACER CLIC EN EL BOTÓN "ACEPTO", LA INSTITUCIÓN, MEDIANTE SU REPRESENTANTE AUTORIZADO, ACEPTA SER PARTE DEL PRESENTE CONTRATO Y REGIRSE POR ÉL. SI LA INSTITUCIÓN NO ACEPTA O NO PUEDE ACEPTAR EL PRESENTE CONTRATO, HAZ CLIC EN EL BOTÓN "CANCELAR". SI LA INSTITUCIÓN NO ACEPTA ESTE CONTRATO, NO SE LE PERMITIRÁ PARTICIPAR.

Contrato de Apple Business Manager

Propósito

Mediante el presente Contrato, Tú puedes participar en Apple Business Manager. Este sistema Te permite automatizar la inscripción de dispositivos marca Apple en Apple Business Essentials u otras soluciones de administración de dispositivos móviles ("MDM") dentro de Tu Institución. De esta forma, podrás comprar y administrar contenido para los dispositivos Apple, crear Cuentas Administradas de Apple para Tus usuarios y acceder a herramientas de facilitación para los servicios relacionados.

Nota: Para poder utilizar las funcionalidades de este Servicio, deberás activar Apple Business Essentials o tener una solución de MDM (por ejemplo, de un desarrollador externo) activada dentro de Tu Institución. Para obtener más información, consulta <https://apple.com/business/resources/>.

1. Definiciones

Los términos del presente Contrato que aparezcan escritos con mayúscula inicial tendrán los significados que se expresan a continuación:

"Administradores" hace referencia al personal o los Contratistas (o Proveedores de Servicios) de la Institución que se agregaron al Servicio con el propósito de administrar las cuentas, por ejemplo, para administrar servidores, cargar la configuración de aprovisionamiento de MDM, agregar dispositivos a la cuenta de la Institución, comprar Apple Business Essentials y Contenido, y llevar a cabo otros servicios relacionados.

"Contrato" hace referencia al presente Contrato de Apple Business Manager.

"Apple" hace referencia a lo siguiente, salvo que se indique lo contrario en el presente documento: (a) **Apple Inc.**, con sede en One Apple Park Way, Cupertino, California 95014, EE. UU., para las Instituciones de Estados Unidos, incluido Puerto Rico; (b) **Apple Canada Inc.**, con sede en 120 Bremner Blvd, Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, Canadá, para las Instituciones de Canadá o sus territorios y posesiones; (c) **Apple Services LATAM LLC**, con sede en 2811 Ponce de Leon Boulevard, Floor 12, Coral Gables, Florida, para las Instituciones de México, América Central o América del Sur, o cualquier país o territorio del Caribe (excluido Puerto Rico); (d) **iTunes K.K.**, con sede en Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokio 106-6140, Japón, para las Instituciones de Japón; (e) **Apple Pty Limited**, con sede en 20 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australia, para las Instituciones de Australia y Nueva Zelanda, en cualquiera de sus territorios y jurisdicciones afiliadas; (f) **Apple Services Pte. Ltd.**, con sede en 7 Ang Mo Kio Street 64, Singapur 569086 para las Instituciones de Corea del Sur; (g) **Apple Distribution International Ltd.**, con sede en Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, República de Irlanda, para las Instituciones de todos los demás países o territorios no especificados anteriormente en los que se ofrece el Servicio.

"Apple Business Essentials" o "Business Essentials" hace referencia al servicio de suscripción que Te permite configurar, implementar y administrar dispositivos de marca Apple, incluida la app Business Essentials, asignar almacenamiento de iCloud a Usuarios Autorizados y proporcionar AppleCare+ for Business Essentials a Tus usuarios y dispositivos.

"Planes de Apple Business Essentials" hace referencia a los Planes para Empleados de Apple Business Essentials y los Planes para Dispositivos de Apple Business Essentials que se pueden comprar a través de Apple Business Essentials.

"Servicios de Apple" hace referencia al App Store, Apple Books, Apple Online Store, AppleCare, iCloud, Apple Business Connect y otros servicios de Apple disponibles para Tus Usuarios Autorizados conforme al presente Contrato.

"Software de Apple" hace referencia al software de los sistemas operativos iOS, iPadOS, macOS, tvOS, visionOS y watchOS, y todas las versiones posteriores.

"Dispositivos Autorizados" hace referencia a dispositivos de marca Apple de los que Tú posees la titularidad o el control, que se designaron para que solo los usen Usuarios Autorizados o Usuarios Permitidos, y que cumplen los requisitos para usarse en el Servicio. Para evitar dudas, los dispositivos que son de propiedad personal de una persona (por ejemplo, dispositivos "BYOD") no se pueden inscribir en la administración de dispositivos controlados (es decir, no se les puede establecer la Configuración de Inscripción de Dispositivos) como parte del Servicio, a menos que Apple establezca lo contrario por escrito. Por otro lado, no todos los dispositivos cumplen los requisitos para que los agreguen al Servicio.

"Usuarios Autorizados" hace referencia al personal y los Contratistas (o Proveedores de Servicios) de (i) Tu Institución y/o (ii) las filiales de propiedad total directa o indirecta de Tu Institución, si corresponde. Si se trata de un hospital, el término "Usuarios Autorizados" también incluye a médicos acreditados, médicos que realizan derivaciones y médicos clínicos. Para aclarar este punto, Tú puedes solicitar, y Apple puede aprobar, a su entera discreción, que se incluyan otros usuarios similares como "Usuarios Autorizados". Sin embargo, no se incluirán otras partes en esta definición sin el previo consentimiento por escrito de Apple.

"Contenido" hace referencia a todo material o toda información que puedan adquirirse, o de los cuales se pueda adquirir la licencia, como parte del Servicio a través de los Términos del Contenido por Volumen de Apple (por ejemplo, apps del App Store).

"Contratistas" hace referencia a las personas que realizan un trabajo o prestan servicios en nombre de una entidad a cambio de una tarifa no sujeta a un proyecto en particular y que tienen acceso al uso interno de los sistemas de tecnología de la información privados de la entidad (por ejemplo, a su VPN), así como de las instalaciones físicas protegidas (por ejemplo, acceso mediante identificación a las instalaciones corporativas).

"Configuración de Inscripción de Dispositivos" hace referencia a la configuración de un dispositivo de marca Apple que se puede configurar y administrar como parte del Servicio. Esta configuración incluye, entre otras acciones, realizar el proceso de inscripción inicial de un dispositivo, configurarlo para poder supervisarlo, hacer que una configuración sea obligatoria o bloquear un perfil de MDM.

"Documentación" hace referencia a las especificaciones técnicas o de otra índole, o a la documentación que Apple pueda proporcionarte a Ti para que la uses en relación con el Servicio, e incluye la Guía de Implementación de las Plataformas de Apple.

"Contrato de Licencia de Usuario Final" o **"EULA"** hace referencia a los términos y condiciones del contrato de licencia de software para el Software de Apple.

"Cuenta Administrada de Apple" hace referencia a una cuenta de usuario (que incluye, entre otras funcionalidades, almacenamiento, calendario, notas y contactos) que Tú creas e implementas a través del uso del Servicio.

"Servidores de MDM" hace referencia a computadoras de las que Tú posees la titularidad o el control (o un Proveedor de Servicios que actúa en Tu nombre) que se designaron para comunicarse con el Servicio.

"Entidades Permitidas" hace referencia a lo siguiente: (a) si Tu Institución es una fábrica de vehículos, Tus concesionarias de vehículos autorizadas y socios de servicio certificados; (b) si Tu Institución es una empresa tenedora de hoteles, las propiedades hoteleras que operan bajo Tu nombre, marca comercial o marca (o el nombre, la marca comercial o la marca que Tu Institución posee o controla); o (c) si Tu Institución implementa una app en Dispositivos Autorizados en Modo de App Restringida (por ejemplo, un proveedor de puntos de venta que implementa su sistema de pago basado en app en dispositivos iPad), los clientes que usan dicha app en Modo de App Restringida en el Dispositivo Autorizado. Asimismo, el desarrollo y la distribución de dicha app deben haberse llevado a cabo según los términos del Contrato de Licencia de Apple Developer Program (por ejemplo, la distribución de una App Personalizada). Para aclarar este punto, Tú puedes solicitar, y Apple puede aprobar, que se incluyan otras entidades similares a las identificadas en las subsecciones (a) y (b) mencionadas anteriormente. Sin embargo, no se incluirán otras entidades en esta definición sin el previo consentimiento por escrito de Apple.

"Usuarios Permitidos" hace referencia al personal y los Contratistas de Tu Entidad Permitida.

"Datos Personales" hace referencia a datos que pueden ser utilizados razonablemente para identificar a una persona que está bajo el control de la Institución de conformidad con este Contrato.

"Modo de App Restringida" hace referencia al modo en el cual un dispositivo de marca Apple se supervisa y se configura mediante el Servicio de modo que (a) el dispositivo se inicia de forma automática y solo se permite usar una única app, es decir, no se puede acceder a ninguna otra funcionalidad del sistema operativo, o (b) un usuario final no puede personalizar el dispositivo (por ejemplo, la configuración del dispositivo prohíbe la configuración de la app Mail con credenciales personales, no se permite adquirir Contenido en el App Store con una Cuenta de Apple personal, etc.).

"Servicio" hace referencia al servicio de Apple Business Manager (y sus componentes y funcionalidades) para la inscripción automatizada en la administración de dispositivos móviles; el uso de Apple Business Essentials; la adquisición y la administración de Contenido; la creación, el uso y la administración de Cuentas Administradas de Apple y el almacenamiento de iCloud vinculado con una Cuenta Administrada de Apple; el uso de cuentas de Administrador, y otros servicios relacionados y contemplados en el presente Contrato, incluidos el portal web y todos los servicios o herramientas provistos en el presente Contrato.

"Proveedor de Servicios" hace referencia a un tercero que proporciona un servicio en Tu nombre conforme a los términos del presente Contrato.

"Token del Servidor" hace referencia a la combinación de Tu llave pública, Tu Cuenta de Apple y un token proporcionado por Apple que permite registrar Tus Servidores de MDM en el Servicio.

"Subprocesador" hace referencia a un tercero que realiza ciertas tareas en nombre de Apple, como procesar o almacenar datos y prestar servicio a los clientes, en relación con la prestación de Servicios de Apple.

"Tú", "Te", "Ti", "Tu", "Tus" e "Institución" hacen referencia a la institución que celebra este Contrato. Para evitar dudas, la Institución es responsable de cumplir con este Contrato por su personal, Contratistas y Proveedores de Servicios autorizados a ejercer derechos en su nombre de conformidad con este Contrato.

Nota: Si eres un Proveedor de Servicios, la Institución con la que trabajas debe celebrar el presente Contrato e incluirte a ti como Administrador, ya que la entidad que posee la titularidad de los Dispositivos Autorizados y que planea distribuirlos a sus Usuarios Autorizados es la que debe inscribirse en el Servicio.

2. Requisitos del Servicio

2.1 Uso del Servicio

Como condición de uso del Servicio, la Institución reconoce y acepta lo siguiente:

(a) La Institución está autorizada a utilizar el Servicio únicamente para los fines y en la forma expresamente permitidos por el presente Contrato y de conformidad con todas las leyes y reglamentaciones aplicables, incluidos, entre otros, los requisitos aplicables para el almacenamiento de datos al utilizar el Servicio y la Documentación.

(b) No se le permite a la Institución utilizar el Servicio (o cualquier parte de él) para incurrir en actividades ilegales, inadecuadas o inapropiadas.

(c) Se le permite a la Institución utilizar el Servicio para administrar Dispositivos Autorizados para uso exclusivo de los Usuarios Autorizados y Usuarios Permitidos, pero no para la implementación general a terceros (a menos que se especifique expresamente lo contrario en el presente Contrato). Además, la Institución será responsable de la utilización de los Dispositivos Autorizados por parte de dichos usuarios; por ejemplo, deberá obtener consentimiento y proporcionar información apropiada a los usuarios sobre las funcionalidades de administración de los dispositivos.

(d) La Institución será responsable del uso del Servicio por parte de sus Entidades Permitidas (y de los Usuarios Permitidos de la Entidad Permitida), y se considerará que todas las acciones que realiza dicha Entidad Permitida son llevadas a cabo por la Institución. La Institución (además de su Entidad Permitida) será responsable ante Apple por tales acciones.

(e) La Institución deberá obtener todos los derechos y consentimientos necesarios de los Usuarios Autorizados y los Usuarios Permitidos para implementar los Dispositivos Autorizados como se permite en el presente Contrato.

(f) La Institución gozará de los derechos de compra y administración de Contenido permitidos mediante el Servicio y deberá cumplir con todos los términos correspondientes al uso del Contenido.

(g) La Institución deberá obtener todos los derechos y consentimientos necesarios de sus Usuarios Autorizados para crear Cuentas Administradas de Apple y permitir que Apple proporcione el Servicio para las Cuentas Administradas de Apple (incluidos el uso y el mantenimiento de Datos Personales).

(h) La Institución podrá agregar Administradores al Servicio, pero únicamente si dichos individuos son miembros del personal o Contratistas de la Institución, o son Proveedores de Servicios que actúan en nombre de la Institución. Además, la Institución podrá agregar a dichas partes solo con el propósito de administrar cuentas.

(i) Se le permite a la Institución utilizar el Servicio únicamente con fines de tecnología de la información y para sus operaciones comerciales internas (y las de su Entidad Permitida). No se le permite a la Institución proporcionar un dispositivo o servicio a terceros (a menos que se trate de una de las Entidades Permitidas establecidas en la subsección (c) de la definición de "Entidad Permitida") que aproveche o se integre con servicios o información que proporcione el Servicio, o que use el Servicio de alguna forma, a menos que Apple lo autorice por escrito.

2.2 Usos no permitidos

La Institución acepta no explotar el Servicio de formas que no estén autorizadas, que incluyen, entre otras, la trasgresión o sobrecarga de la capacidad de red o la carga de código malicioso. Cualquier intento de incurrir en estas acciones constituye una violación de los derechos de Apple y de sus licenciantes. No se le permite a la Institución licenciar el Servicio, venderlo, compartirlo, alquilarlo, arrendarlo, asignarlo, distribuirlo, almacenarlo ni utilizarlo como sistema de tiempo compartido.

u oficina de servicio, ni, de alguna forma, ponerlo (o poner alguno de sus componentes) a disposición de algún tercero, excepto que expresamente se disponga lo contrario en este Contrato. La Institución se compromete a no utilizar el Servicio para cargar, descargar, publicar, enviar por correo electrónico, transmitir, almacenar o poner a disposición de cualquier otra forma: (i) cualquier Contenido que sea ilegal, asediante, amenazante, perjudicial, difamatorio, obsceno o invasivo de la privacidad de otros; que promueva el odio; o que sea racial o étnicamente ofensivo u objetable de alguna otra forma; (ii) cualquier Contenido que infrinja cualquier copyright o propiedad intelectual, secreto comercial u otro derecho contractual o de propiedad; (iii) cualquier mensaje de correo electrónico, anuncio, material promocional, correo basura, spam o carta que circula en cadena no solicitada o no autorizada; y/o (iv) cualquier Contenido que contenga virus o código informático, archivos o programas diseñados para dañar, limitar o interferir el funcionamiento normal del Servicio o cualquier hardware o software de computadoras. Además, la Institución acepta no usar el Servicio para acosar, hostigar, engañar, maltratar, amenazar o dañar, o hacerse pasar por alguien que no sea la entidad que se inscribió. Apple se reserva el derecho de rechazar o bloquear todas las cuentas de las que se pueda considerar que están suplantando o representando falsamente a otra entidad, o el nombre o la identidad de otra persona. La Institución no interferirá en el Servicio o en cuestiones de seguridad, firmas digitales, administración de derechos digitales, mecanismos de verificación o autenticación implementados en el Servicio, por él, por el Software de Apple u otro tipo de software o tecnología de Apple, ni permitirá que otros incurran en las mencionadas acciones. Si la Institución es una entidad amparada, un socio o un representante de negocios de una entidad amparada o un socio de negocios (tal como se definen en 45 C.F.R § 160.103), o un proveedor o una entidad de atención médica, la Institución acepta que no utilizará ningún componente, función u otra facilidad del Servicio para crear, recibir, mantener o transmitir "información de salud protegida" (como se define en 45 C.F.R § 160.103), o datos de salud equivalentes según las leyes vigentes, ni utilizará el Servicio de ninguna manera que convierta a Apple en un socio de negocios de la Institución o de un tercero, o que someta directamente a Apple a leyes vigentes de la privacidad de la salud. Se reservan todos los derechos que no se otorguen expresamente por medio del presente Contrato, y Apple no otorga otras licencias, otra inmunidad ni otros derechos, ya sea de manera implícita o explícita, o de otro modo.

2.3 Uso del Token del Servidor

La Institución acepta usar el Token del Servidor únicamente con el propósito de inscribir el Servidor de MDM de la Institución en el Servicio y de cargar la Configuración de Inscripción de Dispositivos que se enviará a los Dispositivos Autorizados cuando los Usuarios Autorizados o los Usuarios Permitidos realicen la activación inicial. La Institución acepta no proporcionar o transferir los Tokens del Servidor a ninguna otra entidad ni compartirlos con otras entidades, excepto su Proveedor de Servicios. La Institución acepta tomar las medidas necesarias para proteger la seguridad y privacidad de dicho Token del Servidor y revocarlo si se vio comprometido o si la Institución tiene motivos para creer que así fue. Apple se reserva el derecho de revocar o desactivar un Token del Servidor en cualquier momento a su entera discreción. Además, la Institución reconoce y acepta que regenerar el Token del Servidor afectará su capacidad de usar el Servicio hasta que se agregue un nuevo Token del Servidor al Servidor de MDM.

2.4 Términos y condiciones de los EULA

Como parte del Servicio, la Institución podrá optar por hacer que sus Usuarios Autorizados y Usuarios Permitidos acepten los términos y condiciones del Software de Apple por fuera del proceso normal de activación inicial del dispositivo. La Institución podrá hacer uso de esta funcionalidad del Servicio siempre y cuando acepte los siguientes requisitos:

(a) El representante autorizado de la Institución debe aceptar los EULA del Software de Apple en el portal web del Servicio antes de implementar los Dispositivos Autorizados que ejecuten dicho Software de Apple entre los Usuarios Autorizados y los Usuarios Permitidos.

(b) En caso de que los EULA del Software de Apple cambien, la Institución aceptará que su representante autorizado vuelva al portal web del Servicio y acepte dichos EULA inmediatamente después de recibir la notificación de Apple a fin de continuar utilizando el Servicio. La Institución

reconoce que no podrá hacer uso del Servicio, incluida la asociación de Dispositivos Autorizados adicionales con su Servidor de MDM, hasta que haya aceptado los mencionados EULA.

(c) La Institución es responsable de asegurar que se proporcionen los mencionados EULA a los Usuarios Autorizados y Usuarios Permitidos, y que cada uno de los Usuarios Autorizados y Usuarios Permitidos conozca y cumpla los términos y condiciones de los EULA del Software de Apple.

(d) La Institución acepta la responsabilidad de obtener todos los consentimientos necesarios de los Usuarios Autorizados y Usuarios Permitidos en relación con el uso del Software de Apple.

2.5 Transferencia de Dispositivos

La Institución no venderá ningún Dispositivo Autorizado con la Configuración de Inscripción de Dispositivos activada y acepta eliminar dichos Dispositivos del Servicio antes de revenderlos o transferirlos a terceros de cualquier modo.

2.6 Compra de Contenido

La Adquisición de Contenido se desactiva automáticamente en el Servicio, y Tu uso está sujeto a las restricciones de este Contrato y los términos que rigen el uso de apps y libros en el Servicio ("Términos del Contenido por Volumen"). Puedes optar por permitir a Tus Administradores acceder al Contenido mediante el Servicio concediéndoles autorización para comprar y permiso para acceder al Contenido. Sujeto a los Términos del Contenido por Volumen y las restricciones del presente Contrato, el Servicio Te permite asignar Contenido a los Dispositivos Autorizados mediante la asignación de dispositivos o a los Usuarios Autorizados o Usuarios Permitidos mediante la asignación de usuarios y las Cuentas de Apple. Puedes asignar (o revocar y volver a asignar) apps a los Usuarios Autorizados y Dispositivos Autorizados de cualquier país en el cual la app esté disponible para comercializar mediante el App Store o cualquier otro sitio, lo cual queda sujeto a modificaciones en cualquier momento. Con respecto a los libros, comprendes y aceptas que, una vez que asignaste un libro a un Usuario Autorizado o a un Usuario Permitido, dicho libro no se puede transferir, y no podrás revocarlo ni volver a asignarlo. Los libros comprados por medio del Servicio de Contenido por Volumen no se pueden asignar mediante Apple Business Essentials a dispositivos inscritos en un Plan de Apple Business Essentials. Tendrás exclusiva responsabilidad por dichas compras y por el cumplimiento de los términos aplicables. Aceptas que tienes la autoridad para aceptar los términos aplicables en nombre de Tus Usuarios Autorizados y Usuarios Permitidos, y que los aceptarás, si Tú (o Tus Administradores) compras el contenido o accedes a él como parte del Servicio. Comprendes y aceptas que el Contenido puede no estar disponible en todos los países o regiones. Aceptas no exportar el Contenido para usar fuera del país correspondiente a Tu domicilio ni declarar que tienes el derecho o la capacidad de hacerlo. Aceptas no eludir las leyes de ningún país ni las restricciones establecidas por los proveedores del Contenido.

2.7 Cuentas de Administrador

Puedes crear cuentas de Administrador para que Tus Administradores usen durante la administración del Servicio, de acuerdo con los límites impuestos por Apple sobre la cantidad de cuentas de Administrador. Dichas cuentas de Administrador tendrán una combinación exclusiva de nombre de usuario y contraseña cuyo titular serás Tú. Cuando crees cuentas de Administrador, todas las características y funcionalidades del Servicio que selecciones para que estén disponibles se activarán para dichas cuentas, y Tú serás responsable de la correcta activación de las cuentas de Administrador y de toda la actividad relacionada con estas cuentas (por ejemplo, permitir compras de Contenido). Reconoces y aceptas que estas cuentas de Administrador solo pueden utilizarse para acceder y administrar el Servicio con fines de administración de cuentas, siempre que, no obstante, puedan utilizarse para registrar Tu Institución o acceder y administrar otros Servicios de Apple como administradores (o la función equivalente) en dichos servicios. Si eliminas alguna de las cuentas de Administrador, ni Tú ni el Administrador tendrán acceso a ellas y, asimismo, reconoces y aceptas que esta acción puede no ser reversible.

2.8 Cuentas Administradas de Apple

Puedes crear Cuentas Administradas de Apple para que los Usuarios Autorizados accedan y usen como parte del Servicio, de acuerdo con este Contrato y la Documentación. Eres el responsable de decidir las características y funcionalidades del Servicio que habilitarás para Tus Usuarios Autorizados y para la creación, el uso y la administración de Cuentas Administradas de Apple.

Con el propósito de crear una Cuenta Administrada de Apple para un Usuario Autorizado, es necesario brindar la siguiente información, entre la cual se pueden incluir Datos Personales: nombre, función propuesta, contraseña, dirección de correo electrónico (para las comunicaciones) y número de teléfono. Con el fin de proteger la seguridad de las cuentas de los Usuarios Autorizados y preservar Tu capacidad de restablecer las contraseñas de los Usuarios Autorizados en línea de forma fácil, deberás mantener esta información como confidencial. Aceptas implementar las Cuentas Administradas de Apple únicamente para Tus propias operaciones comerciales internas o para los fines de la tecnología de la información, y de forma exclusiva para Tus Usuarios Autorizados. Aceptas no vender, revender, alquilar, arrendar ni prestar las Cuentas Administradas de Apple a personas que no sean Tus Usuarios Autorizados; ni compartirlas con dichas personas; ni permitir que dichas personas accedan de cualquier otro modo a ellos. Puedes inhabilitar, suspender o eliminar las Cuentas Administradas de Apple (por ejemplo, si un Usuario Autorizado abandona la Institución) en el Servicio. Apple se reserva el derecho de limitar la cantidad de Cuentas Administradas de Apple que pueden crearse para los Usuarios Autorizados y la cantidad de Dispositivos Autorizados que pueden asociarse a una cuenta. Es posible que se necesite información adicional, como Datos Personales, para determinadas características y funcionalidades del Servicio que activas para Tus Usuarios Autorizados, como un directorio.

Si pones a disposición de los Administradores, los gerentes o el personal otros Servicios de Apple en los que puedan iniciar sesión, o si permites que los Administradores o Usuarios Autorizados registren a Tu Institución en otros Servicios de Apple, aceptas que los Servicios de Apple accedan y muestren información sobre Tu Institución y los Datos Personales asociados a las Cuentas Administradas de Apple de los Administradores o Usuarios Autorizados con fines de registro y contacto. También aceptas que los Servicios de Apple almacenen datos de las cuentas asociadas con las Cuentas Administradas de Apple de esos Usuarios Autorizados, así como también que Apple recopile, almacene y procese tales datos en asociación con el uso del Servicio de Apple que hagan Tú y/o Tus Usuarios Autorizados. Eres responsable de garantizar que tanto Tú como Tus Usuarios Autorizados cumplen con todas las leyes aplicables para cada Cuenta Administrada de Apple en el Servicio de Apple al cual permites que los Usuarios Autorizados accedan. Si los Administradores, los gerentes o el personal acceden a ciertos Servicios de Apple, Apple puede comunicarse con ellos, como Usuarios Autorizados, para hablar sobre el uso que hacen del Servicio de Apple.

2.9 Entidades Permitidas y Usuarios Permitidos

Sujetos a los términos del presente Contrato, las Entidades Permitidas y los Usuarios Permitidos pueden acceder al Servicio por medio de Tu cuenta, aunque no podrán usar ni implementar las Cuentas Administradas de Apple (a menos que Apple autorice lo contrario por separado, por escrito y con anticipación). Eres responsable de que tanto las Entidades Permitidas como los Usuarios Permitidos cumplan los términos del presente Contrato y responderás por ellos ante Apple en caso de cualquier tipo de incumplimiento de este Contrato. Si Tú (o el Proveedor de Servicios que actúa en Tu nombre) agregas al Servicio dispositivos de marca Apple de una Entidad Permitida, Tú declaras y garantizas a Apple que la Entidad Permitida Te autorizó a agregar dichos dispositivos, que tienes el control sobre dichos dispositivos y que tienes la autoridad para aceptar los EULA en nombre de la Entidad Permitida (y, si corresponde, sus Usuarios Permitidos). Apple se reserva el derecho a establecer límites en las características o la funcionalidad del Servicio cuyo acceso o uso la Institución puede admitir para su Entidad Permitida (o Usuarios Permitidos), así

como a solicitarte a Ti la eliminación de cualquier Entidad Permitida o Usuario Permitido de Tu cuenta en cualquier momento y a su entera discreción.

2.10 Actualizaciones; Sin Soporte Técnico o Mantenimiento

Apple podrá extender, mejorar, suspender, interrumpir o, de cualquier forma, modificar el Servicio (o cualquiera de sus partes) previsto en el presente Contrato en cualquier momento y sin previo aviso. Además, Apple no será responsable ante Ti o ante terceros por el ejercicio de dichos derechos. Apple no tendrá la obligación de proporcionar a la Institución ninguna actualización del Servicio. Si Apple pone a disposición actualizaciones, los términos del presente Contrato regirán dichas actualizaciones, a menos que la actualización esté acompañada de un contrato individual, en cuyo caso la regirán los términos de dicho contrato. En caso de que se ponga a disposición una actualización, esta podrá tener características, servicios o funcionalidades diferentes de los del Servicio. Apple no tendrá la obligación de proporcionar mantenimiento ni soporte técnico o de ningún tipo al Servicio.

2.11 Proveedores de Servicios independientes

Puedes utilizar un Proveedor de Servicios únicamente si este accede al Servicio y lo utiliza en Tu nombre y de acuerdo con los términos del presente Contrato. Además, la función del Proveedor de Servicios estará sujeta a un contrato escrito y vinculante entre dicho Proveedor de Servicios y Tú, que deberá incluir términos que sean restrictivos y protejan a Apple, como mínimo, en igual medida que aquellos expuestos en el presente Contrato. Toda acción que dicho Proveedor de Servicios lleve a cabo en relación con el Servicio y/o que surja a partir del presente Contrato se considerará como llevada a cabo por Ti. Tú (además del Proveedor de Servicios) serás responsable frente a Apple por dichas acciones (o inacciones). En caso de que alguna acción o inacción por parte del Proveedor de Servicios constituya algún tipo de incumplimiento del presente Contrato o cause de cualquier otro modo algún perjuicio, Apple se reserva el derecho de solicitar que Tú dejes de utilizar dicho Proveedor de Servicios.

3. Obligaciones de la Institución

La Institución declara y garantiza lo siguiente:

- (a) El representante autorizado de la Institución (i) tiene al menos dieciocho (18) años de edad o la mayoría de edad legal en Tu jurisdicción, la que sea mayor y (ii) tiene el derecho y la autoridad para celebrar este Contrato en su nombre y para vincular legalmente a la Institución a los términos y las obligaciones de este Contrato.
- (b) Toda la información provista por la Institución a Apple (o a sus Usuarios Autorizados o Usuarios Permitidos) en relación con este Contrato o el uso del Servicio (incluido el Software de Apple) será vigente, verdadera, precisa, justificable y completa. Además, la Institución notificará de inmediato a Apple ante cualquier cambio que se realice en dicha información.
- (c) La Institución controlará el uso del Servicio y el cumplimiento de los términos del presente Contrato por parte de sus representantes autorizados, Administradores, Proveedores de Servicios, Usuarios Autorizados, Usuarios Permitidos y Entidades Permitidas, y será responsable de dicho uso y cumplimiento.
- (d) La Institución será la responsable exclusiva de todos los costos, los gastos, las pérdidas y las responsabilidades en los que se incurra, y de las actividades que lleven a cabo la Institución y sus representantes autorizados, Administradores, Proveedores de Servicios, Usuarios Autorizados, Usuarios Permitidos, Entidades Permitidas y Dispositivos Autorizados, en relación con el Servicio.
- (e) La Institución es el único responsable de asegurar el cumplimiento de todas las leyes de privacidad y protección de datos (p. ej., Reglamento [UE] 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de 2016 sobre la protección de personas físicas en lo que respecta al procesamiento de Datos Personales y a la libre circulación de dichos datos, y por el que se deroga la directiva 95/46/EC ["RGPD"]) en lo que respecta al uso del Servicio y al uso o la recopilación de datos, incluidos los Datos Personales, e información a través del Servicio.

(f) La Institución es responsable de su actividad relacionada con Datos Personales (p. ej., protección, monitoreo y restricción de acceso a Datos Personales, prevención y análisis de actividades inadecuadas, etc.).

(g) La Institución cumplirá con los términos y las obligaciones provistos para ella en el presente Contrato.

4. Cambios en los términos o requisitos del Servicio

Apple podrá modificar el Servicio o los términos del presente Contrato en cualquier momento. Con el fin de continuar utilizando el Servicio, la Institución, a través de su representante autorizado, deberá aceptar los nuevos requisitos o términos del presente Contrato. Si no aceptas los nuevos requisitos o términos, Apple podrá suspender o rescindir Tu uso del Servicio, o cualquier sección de este. Confirmas que Tu aceptación de los términos nuevos del Contrato podría establecerse de forma electrónica. Las formas electrónicas pueden incluir seleccionar una casilla de verificación o hacer clic en un botón que diga "Acepto" u otro botón similar.

5. Indemnización

En la medida en que la ley aplicable lo permita, aceptas indemnizar y eximir de responsabilidad a Apple, y, a solicitud de Apple, defender a Apple, sus directores, funcionarios, miembros del personal, filiales, contratistas independientes y representantes autorizados (cada uno una "Parte Indemnizada de Apple") de y contra cualquier reclamo, pérdida, responsabilidad, daño, gasto y costo incluidos, entre otros, honorarios de abogados y gastos judiciales (en conjunto, "Pérdidas") en que incurran las Partes Indemnizadas de Apple y que surjan de cualquiera de las siguientes opciones o en relación con ellas: (a) Tu incumplimiento de cualquier certificación, compromiso, obligación, declaración o garantía que se provea en el presente Contrato; (b) Tu uso del Servicio (incluido el uso por parte de Tus Proveedores de Servicios, Administradores, Usuarios Autorizados, Usuarios Permitidos y/o Entidades Permitidas); (c) todo reclamo, incluido, entre otros, todo reclamo de usuarios finales sobre el aprovisionamiento, la administración o el uso de los Dispositivos Autorizados, la Configuración de Inscripción de Dispositivos y/o los Servidores MDM; (d) todos los reclamos, incluidos, entre otros, los reclamos de usuarios finales con respecto a la provisión, la administración y/o el uso de los Dispositivos Autorizados, las Cuentas de Administradores, las Cuentas Administradas de Apple, Apple Business Essentials o el Contenido y/u otros usos del Servicio; y/o (e) todos los reclamos relacionados con Tu uso o administración de Datos Personales. En ningún caso deberás suscribir un contrato con un tercero o realizar un contrato similar que afecte los derechos de Apple, o que vincule a Apple o cualquier Parte Indemnizada de Apple de cualquier modo sin el previo consentimiento por escrito de Apple.

6. Plazo y Rescisión

El plazo del presente Contrato comenzará en la fecha en la que Tú aceptes este Contrato en el Servicio y se extenderá durante un periodo inicial de un (1) año a partir de la fecha de activación inicial de Tu cuenta de Servicio por parte de Apple. A partir de ese momento, y sujeto a Tu cumplimiento de los términos del presente Contrato, el plazo se renovará automáticamente por plazos sucesivos de un (1) año, a menos que se rescinda antes de acuerdo con lo previsto en el presente Contrato. Apple puede rescindir este Contrato y/o cancelar Tu cuenta si no completas el proceso de verificación de inscripción en el Servicio para Tu Institución. Ambas partes podrán rescindir el presente Contrato en su beneficio, por cualquier motivo o sin motivo alguno. Dicha rescisión será efectiva a los treinta (30) días del envío de una notificación por escrito a la otra parte de la intención de rescindir.

Si no cumples o Apple sospecha que no cumpliste con alguna de las disposiciones del presente Contrato, Apple, a su entera discreción y sin previo aviso, podrá hacer lo siguiente: (a) rescindir este Contrato y/o cancelar Tu cuenta, y/o (b) suspender o impedir el acceso al Servicio (o a cualquiera de sus partes). Apple se reserva el derecho de modificar, suspender o discontinuar el Servicio (o cualquier parte o contenido de él) en cualquier momento, sin aviso previo, y Apple no será

responsable ante Ti ni ante terceros por el ejercicio de dichos derechos. Apple también puede rescindir este Contrato o suspender sus derechos de uso de los Servicios, si: (a) no aceptas los nuevos términos del Contrato, como se describe en la Sección 4; o (b) Tú o cualquier entidad o persona que Te controle directa o indirectamente, o que esté bajo control común contigo (donde "control" tenga el significado definido en la Sección 11.8), están o pasan a estar sujetos a sanciones u otras restricciones en los países o regiones donde el Servicio está disponible. Reconoces y aceptas que no podrás acceder al Servicio una vez pasada la fecha de vencimiento de este Contrato o en el caso de su rescisión. También reconoces y aceptas que Apple se reserva el derecho de suspender el acceso a datos o información que Tú, Tus Administradores, Usuarios Autorizados, Entidades Permitidas o Usuarios Permitidos hayan almacenado durante Tu uso del Servicio, o eliminar esos datos o información. Deberás consultar la Documentación antes de usar cualquier parte del Servicio y deberás realizar los respaldos apropiados de Tus datos e información. Apple no será responsable ante Ti o ante terceros por el ejercicio de dichos derechos o por los daños que puedan resultar o surgir a partir de la mencionada rescisión o suspensión. Las siguientes disposiciones continuarán vigentes luego de la rescisión de este Contrato: la Sección 1, la segunda oración de la Sección 2.9, la Sección 2.10, la segunda oración de la Sección 2.11, la Sección 3, la Sección 5, el segundo párrafo de la Sección 6 y las Secciones 7, 8 y 9, de la sexta a la undécima oración de la Sección 10.2, la segunda oración de la Sección 10.3 y la Sección 11.

7. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS

RECONOCES Y ACEPTAS, DE FORMA EXPRESA, EN LA MEDIDA EN QUE LA LEY APLICABLE LO PERMITA, QUE EL USO QUE HAGAS O SEAS INCAPAZ DE HACER DEL SERVICIO, O CUALQUIER HERRAMIENTA O FUNCIONALIDAD A LA QUE SE ACCEDA A TRAVÉS DEL SERVICIO, QUEDA BAJO TU ÚNICO RIESGO Y QUE SERÁS RESPONSABLE POR LA CALIDAD SATISFACTORIA, EL FUNCIONAMIENTO, EL DESEMPEÑO, EL ESFUERZO Y LA PRECISIÓN.

EN LA MEDIDA EN QUE LA LEY APLICABLE LO PERMITA, EL SERVICIO SE PROPORCIONA "TAL COMO ESTÁ" Y "TAL CUAL SE ENCUENTRA DISPONIBLE", CON TODOS SUS DEFECTOS Y SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, Y APPLE Y SUS DIRECTORES, FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, FILIALES, REPRESENTANTES AUTORIZADOS, AGENTES, CONTRATISTAS, DISTRIBUIDORES O LICENCIANTES (EN CONJUNTO, DENOMINADOS "APPLE" A LOS EFECTOS DE LAS **SECCIONES 7 Y 8** DEL PRESENTE CONTRATO), POR MEDIO DEL PRESENTE CONTRATO, SE EXIMEN DE TODAS LAS GARANTÍAS Y CONDICIONES CON RESPECTO AL SERVICIO, YA SEAN EXPRESAS, IMPLÍCITAS O ESTABLECIDAS POR LA LEGISLACIÓN, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS Y/O CONDICIONES IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN, DE CALIDAD SATISFACTORIA, DE IDONEIDAD PARA UN FIN ESPECÍFICO, DE EXACTITUD, DE PROPIEDAD, DE DISFRUTE RESERVADO O DE NO INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS DE TERCEROS.

APPLE NO GARANTIZA NI DECLARA QUE EL USO Y EL DISFRUTE DEL SERVICIO NO SE VERÁN AFECTADOS NI QUE LAS FUNCIONALIDADES CONTENIDAS EN EL SERVICIO O LOS SERVICIOS GENERADOS O PROPORCIONADOS POR EL SERVICIO SATISFARÁN TUS REQUISITOS O SERÁN SEGUROS. APPLE TAMPOCO GARANTIZA NI DECLARA QUE TU USO DEL SERVICIO O EL FUNCIONAMIENTO DE ESTE SERÁ ININTERRUMPIDO O LIBRE DE ERRORES; QUE LOS DEFECTOS O ERRORES SE CORREGIRÁN; QUE EL SERVICIO CONTINUARÁ DISPONIBLE; O QUE EL SERVICIO SERÁ COMPATIBLE O FUNCIONARÁ CON CUALQUIER APP, CONTENIDO, SERVICIO O SOFTWARE DE TERCEROS, O CON CUALQUIER OTRO SERVICIO O PRODUCTO DE APPLE. APPLE TAMPOCO GARANTIZA NI DECLARA QUE NO SE PERDERÁ, CORROMPERÁ, DAÑARÁ, ATACARÁ, PIRATEARÁ, ROBARÁ O INTERFERIRÁ CON NINGÚN TIPO DE INFORMACIÓN O DATOS QUE ESTÉN ALMACENADOS EN EL SERVICIO O QUE SE TRANSMITAN A TRAVÉS DE ÉL, NI QUE DICHOS DATOS NO SUFRIRÁN OTRO TIPO DE PENETRACIÓN DE SEGURIDAD. ACEPTAS QUE, OPORTUNAMENTE, APPLE PODRÁ ELIMINAR EL SERVICIO DURANTE PERIODOS INDETERMINADOS O MODIFICAR, SUSPENDER, DISCONTINUAR O CANCELAR EL SERVICIO EN CUALQUIER MOMENTO, SIN PREVIO AVISO.

ADEMÁS, RECONOCES QUE EL SERVICIO NO ESTÁ DESTINADO NI ES ADECUADO PARA EL USO EN SITUACIONES O ENTORNOS EN LOS QUE LAS FALLAS, LOS RETRASOS, LOS ERRORES Y LAS IMPRECISIONES EN EL CONTENIDO, LOS DATOS O LA INFORMACIÓN PROPORCIONADOS POR EL SERVICIO O MEDIANTE ÉL PUEDAN CAUSAR LA MUERTE, LESIONES O DAÑOS FÍSICOS O MEDIOAMBIENTALES GRAVES, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, EL FUNCIONAMIENTO DE CENTRALES NUCLEARES, SISTEMAS DE COMUNICACIÓN O NAVEGACIÓN AÉREA, CONTROL DE TRÁFICO AÉREO, SISTEMAS DE SOPORTE VITAL O SISTEMAS DE ARMAS.

NINGUNA INFORMACIÓN O SUGERENCIA QUE APPLE O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO OTORGUEN DE MANERA ORAL O ESCRITA SE INTERPRETARÁ COMO UNA GARANTÍA QUE NO ESTÉ ESTABLECIDA DE FORMA EXPRESA EN EL PRESENTE CONTRATO. EN CASO DE QUE EL SERVICIO RESULTE DEFECTUOSO, TÚ ASUMES EL COSTO TOTAL DE LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN O CORRECCIÓN QUE SEAN NECESARIAS.

8. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES

EN LA MEDIDA EN QUE NO LO PROHIBA LA LEY APLICABLE, EN NINGÚN CASO APPLE SERÁ RESPONSABLE POR LESIONES O DAÑOS FORTUITOS, ESPECIALES, INDIRECTOS O EMERGENTES DE NINGÚN TIPO, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, DAÑOS POR LUCRO CESANTE, CORRUPCIÓN O PÉRDIDA DE DATOS O INFORMACIÓN, FALTA DE TRANSMISIÓN O RECEPCIÓN DE DATOS O INFORMACIÓN, INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD, O CUALQUIER OTRO DAÑO O PÉRDIDA DE NATURALEZA COMERCIAL QUE SURJA DEL PRESENTE CONTRATO Y/O DEL USO QUE TÚ HAGAS O SEAS INCAPAZ DE HACER DEL SERVICIO, INDEPENDIENTEMENTE DEL MODO EN EL QUE SE CAUSE Y DE LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD APLICABLE (CONTRACTUAL, EXTRA CONTRACTUAL O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE), AUN CUANDO APPLE ESTÉ AL TANTO DE TALES DAÑOS O CUANDO SE LE HAYA ADVERTIDO SOBRE LA POSIBILIDAD DE ELLOS. EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE APPLE ANTE TI POR TODOS LOS DAÑOS (EXCEPTO LOS EXIGIDOS POR LA LEY APLICABLE EN CASOS QUE INVOLUCREN LESIONES) SUPERARÁ LA CANTIDAD DE CINCUENTA DÓLARES (\$50.00). LAS LIMITACIONES MENCIONADAS EN EL PRESENTE CONTRATO SE APLICARÁN INCLUSO EN EL CASO EN QUE EL RECURSO ANTES MENCIONADO NO CUMPLA CON SU PROPÓSITO ESPECÍFICO.

9. Privacidad y seguridad de los datos

9.1 Uso y divulgación de Datos Personales

En virtud de este Contrato, Apple, en nombre Tuyo como un procesador de datos, podrá recibir o tener acceso a Datos Personales si son proporcionados por Ti o en Tu nombre. Al celebrar el presente Contrato, indicas a Apple que procese y use estos Datos Personales para proporcionar y mantener el Servicio según la ley aplicable, las instrucciones que proporciones a través del uso del Servicio (por ejemplo, instrucciones dadas a través del Servicio) y cualquier otra instrucción escrita que proporciones y que Apple acepte por escrito. Asimismo, Apple solo procesará los Datos Personales incluidos en dichas instrucciones documentadas, a menos que así lo exija la ley, en cuyo caso Apple Te informará de ese requisito legal antes de procesar los datos, a menos que la ley prohíba dicha información por motivos importantes de interés público. Apple podrá proporcionar Datos Personales a Subprocesadores que brinden servicios a Apple en relación con el Servicio. Autorizas a Apple a usar todas las entidades de Apple establecidas en la definición de "Apple" como Subprocesadores y a usar cualquier otro Subprocesador, siempre que dichos Subprocesadores estén vinculados contractualmente por obligaciones de protección de datos al menos tan protectoras como las del presente Contrato. La lista de Subprocesadores se encuentra disponible en https://apple.com/legal/enterprise/data-transfer-agreements/subprocessors_us.pdf. Si un Subprocesador no cumple con sus obligaciones de protección de datos, Apple seguirá siendo

responsable frente a Ti por el cumplimiento de las obligaciones de dicho Subprocesador en la medida en que lo requiera la ley aplicable.

9.2 Incidentes con los Datos

Si Apple toma conocimiento de que los Datos Personales se alteraron, se eliminaron o se perdieron como resultado de accesos no autorizados al Servicio (un "Incidente con los Datos"), Apple notificará a la Institución sin demora indebida, según lo requiera la ley, y Apple tomará las medidas razonables para minimizar daños y proteger los datos. La notificación o la respuesta de Apple ante un Incidente con los Datos no se interpretarán como un reconocimiento por parte de Apple de ninguna responsabilidad con respecto a un Incidente con los Datos. La Institución es responsable de cumplir con las leyes aplicables de notificación de incidentes y de cumplir con obligaciones de terceros relacionadas con los Incidentes con los Datos. Apple no accederá a los contenidos de los Datos Personales para identificar información sujeta a cualquier requisito legal específico.

9.3 Procedimientos de seguridad; cumplimiento

Apple usará las medidas estándar de la industria para proteger los Datos Personales durante la transferencia, el procesamiento y el almacenamiento de los Datos Personales como parte del Servicio. Como parte de estas medidas, Apple hará los esfuerzos comercialmente razonables para encriptar los Datos Personales cuando se transfieren y están almacenados; garantizará la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad y la adaptación continuas del Servicio; en el caso de un problema, restaurará la disponibilidad de los Datos Personales de manera oportuna; y probará, analizará y evaluará regularmente la efectividad de dichas medidas. Apple tomará las medidas correspondientes para garantizar el cumplimiento de los procedimientos de seguridad por parte de los miembros del personal, contratistas y Subprocesadores, y Apple garantizará que las personas autorizadas para procesar Datos Personales cumplan con las leyes aplicables relacionadas con la confidencialidad y seguridad de los Datos Personales en relación con el Servicio. Los Datos Personales encriptados podrán almacenarse a entera discreción geográfica de Apple. En la medida que Apple actúe como procesador de datos, Apple Te ayudará a garantizar Tu cumplimiento, según corresponda, con lo siguiente: (a) el Artículo 28 del RGPD u otras obligaciones equivalentes en virtud de la ley (al poner a disposición toda la información necesaria; al autorizar auditorías y contribuir con ellas [siempre que las certificaciones ISO 27001 e ISO 27018 de Apple Inc. se consideren suficientes para los fines de auditoría requeridos] y al informarte, según lo exige la ley aplicable, si, según Apple, alguna de Tus instrucciones infringe el RGPD u otras disposiciones de protección de datos de la Unión Europea o de los Estados Miembros de la Unión Europea); (b) el Artículo 32 del RGPD u otras obligaciones equivalentes en virtud de la ley (incluida la implementación de los procedimientos de seguridad establecidos en esta Sección 9.3 y el mantenimiento de las Certificaciones ISO 27001 e ISO 27018); (c) los Artículos 33 y 34 del RGPD u otras obligaciones equivalentes en virtud de la ley (al ayudarte a dar el aviso requerido de un Incidente de Datos a una autoridad supervisora o a los sujetos de los datos); (d) los Artículos 35 y 36 del RGPD u otras obligaciones equivalentes en virtud de la ley que requieren que la Institución realice evaluaciones de impacto de la protección de datos o consulte a una autoridad supervisora antes de procesar los datos; (e) una investigación por parte de un regulador de protección de datos o una autoridad similar en relación con los Datos Personales; y (f) Tu obligación de responder a la solicitud de ejercer los derechos de los sujetos de los datos en virtud del RGPD u otras obligaciones equivalentes en virtud de la ley, siempre que se tenga en cuenta la naturaleza del procesamiento a través de las medidas técnicas y organizativas correspondientes, en la medida de lo posible. El Servicio no está diseñado, destinado o preparado para prestar o apoyar servicios importantes, críticos o no críticos de tecnología de la información y la comunicación ("ICT") que estén sujetos a requisitos legales, reglamentarios o de otro tipo en virtud de la Ley de Resiliencia Operativa Digital - Reglamentación UE 2022/2554 ("DORA") o leyes, reglamentaciones o marcos similares. El Servicio queda expresamente excluido de cualquier obligación, responsabilidad o reclamación derivada del fallo, interrupción o funcionamiento inadecuado de estos servicios de ICT u otros similares, especialmente cuando se requiera el cumplimiento de las normas de resistencia operativa exigidas por DORA o leyes, regulaciones o

marcos comparables en otras jurisdicciones. Si te encuentras dentro de la Unión Europea, se aplican los siguientes términos adicionales relacionados con la Reglamentación (UE) 2023/2854: <https://support.apple.com/guide/deployment/depe03a2705f>. Apple Te informará si, en su opinión, ya no puede cumplir con su obligación conforme a la Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA) u otras leyes y reglamentaciones de protección de datos aplicables.

9.4 Acceso y transferencia de datos; rescisión; Institución como procesador

Si la ley lo requiere, Apple garantizará que las transferencias de datos internacionales se realicen solo a un país que garantice un nivel de protección adecuado, haya proporcionado medidas de protección adecuadas como lo indican las leyes aplicables, como las mencionadas en los Artículos 46 y 47 del RGPD (p. ej., cláusulas contractuales tipo), o esté sujeto a una excepción en el Artículo 49 del RGPD. Dichas salvaguardas pueden incluir las Cláusulas Contractuales Tipo formalizadas por Apple, u otros contratos de transferencia de datos, que aceptas celebrar si lo requiere Tu jurisdicción, tal y como formaliza Apple en <https://apple.com/legal/enterprise/datatransfer/>. La transferencia internacional de Datos Personales de Apple recopilados en los países participantes de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) cumple con el Sistema de Reglas de Privacidad Transfronteriza (CBPR) de la APEC (<http://cbprs.org/>) y el Sistema de Reconocimiento de Privacidad para Procesadores (PRP) (<http://cbprs.org/>) para la transferencia de Datos Personales. En caso de que tengas alguna pregunta o inquietud pendiente sobre nuestras certificaciones CBPR de APEC o PRP, Te puedes comunicar con nuestro proveedor de resolución de disputas de terceros (<https://feedback-form.truste.com/watchdog/request>). Apple no es responsable de los datos que almacenas o transfieres fuera del sistema de Apple. Tras la rescisión de este Contrato, por cualquier motivo, Apple destruirá de forma segura los Datos Personales almacenados por Apple en relación con Tu uso del Servicio dentro de un periodo razonable, excepto para prevenir fraude o si la ley indica lo contrario. En la medida en que la Institución celebra este Contrato como procesador de datos para una Entidad Permitida, la Institución declara y garantiza que la Institución celebra este Contrato en su propio nombre y, en la medida limitada establecida en el presente documento, de dicha Entidad Permitida. La Institución declara que tiene los consentimientos aplicables de dicha Entidad Permitida para celebrar este Contrato y para que Apple actúe como Subprocesador en nombre de dicha entidad, y es responsable ante Apple de los reclamos de dichas Entidades respecto a las mismas. Apple no divulgará ningún dato personal de manera que constituya una "venta" o "intercambio" (según se definen esos términos en la CCPA o cualquier concepto similar en otras leyes de protección de datos) de Datos Personales ni llevará a cabo ninguna actividad de procesamiento en relación con este Contrato que constituya una "venta" o "intercambio" de Datos Personales.

9.5 Acceso a productos y servicios de terceros

Si decides acceder, usar, descargar, instalar, o permitir productos o servicios de terceros que funcionen con el Servicio, pero no son parte del Servicio, el Servicio podrá permitir a dichos productos o servicios acceder a los Datos Personales cuando sea necesario para el uso de dichos servicios adicionales. Algunos de esos productos o servicios de terceros también podrán proporcionar a Apple acceso a los Datos Personales. Por ejemplo, si permites que Tus Usuarios Autorizados inicien sesión en el Servicio a través de proveedores de identidad federados. No se requiere que uses dichos productos o servicios adicionales en relación con el Servicio, y Tu Administrador podrá restringir el uso de dichos productos o servicios adicionales conforme a este Contrato. Antes de acceder, usar, descargar, instalar o habilitar productos o servicios de terceros para usar con una Cuenta Administrada de Apple, debes revisar los términos, políticas y prácticas de los productos y servicios de terceros para entender qué datos podrán recabar de Tus Usuarios Autorizados, cómo podrán usarse, compartirse o almacenarse dichos datos y, si aplica, si dichas prácticas son consistentes con los permisos que hayas obtenido.

9.6 Otros

Apple podrá revelar Datos Personales sobre Ti si Apple determina que la revelación es razonablemente necesaria para exigir los términos y condiciones de Apple o proteger las operaciones o a los usuarios de Apple. Además, en caso de una reorganización, fusión o venta, Apple podrá transferir cualquier Dato Personal proporcionado por Ti a la parte correspondiente. ESTA REVELACIÓN NO SERÁ APLICABLE A LAS PRÁCTICAS DE RECOPIACIÓN DE DATOS DE NINGÚN CONTENIDO (INCLUIDAS LAS APPS DE TERCEROS). ANTES DE COMPRAR O DESCARGAR CONTENIDO COMO PARTE DEL SERVICIO, SE DEBERÁN REVISAR LOS TÉRMINOS, LAS POLÍTICAS Y LAS PRÁCTICAS QUE SE HAYAN ESTABLECIDO PARA DICHO CONTENIDO. En el caso de que Apple reciba una solicitud de Datos Personales por parte de un tercero ("Solicitud de Terceros"), Apple Te notificará, en la medida en que lo permita la ley, la recepción de la Solicitud de Terceros, y le informará al solicitante que debe enviarte dicha Solicitud de Terceros a Ti. Salvo que la ley o la Solicitud de Terceros exijan lo contrario, Tú serás responsable de responder la Solicitud.

10. Apple Business Essentials

10.1 Planes de Apple Business Essentials

Puedes permitir que Tus Administradores adquieran Planes de Apple Business Essentials a través del Servicio al otorgarles la autoridad de compra y permitirles acceder a los Planes de Apple Business Essentials. De acuerdo con los Términos y condiciones de iCloud y las restricciones de este Contrato, Apple Business Essentials te permite comprar planes para el personal que incluyan almacenamiento adicional de iCloud. De acuerdo con los Términos de AppleCare+ for Business Essentials y las restricciones de este Contrato, Apple Business Essentials Te permite comprar suscripciones de usuario de AppleCare+ for Business Essentials para dispositivos de la organización y dispositivos BYOD, y suscripciones de dispositivo para dispositivos de la organización. En dichas suscripciones, se ofrecen servicios de hardware y de soporte técnico para Apple TV, iPad, iPhone, iPod, Mac u otros dispositivos autorizados por escrito por Apple, así como para los accesorios incluidos en el paquete original con tales dispositivos, de acuerdo con diferentes términos, condiciones y restricciones.

10.2 Suscripción al Plan de Apple Business Essentials

Los Planes de Apple Business Essentials continuarán y se facturarán mensualmente hasta que se cancelen. Puedes cambiar o cancelar Tu suscripción en cualquier momento en el portal web del Servicio. La factura mensual se basará en el uso del mes anterior e incluirá los impuestos correspondientes. Para obtener más información sobre cómo cambiar o cancelar la suscripción, visita <https://support.apple.com/guide/apple-business-essentials/axma756c6228/web>. Para obtener más información sobre cómo se calculan los cargos de uso, visita <https://support.apple.com/guide/apple-business-essentials/axmb4509c4c3/web>. Si Tu organización está exenta de impuestos, puedes ajustar Tu estado fiscal en Información de Inscripción. Eres responsable del pago puntual de todos los cargos y de facilitar a Apple un método de pago válido para el pago de todos los cargos. Aceptas que Apple guarde el método de pago proporcionado y cobre todos los cargos por dicho medio, incluidos los impuestos correspondientes. De acuerdo con la ley local, Apple puede actualizar automáticamente Tu información de pago en tanto las redes de pago o las instituciones financieras la proporcionen. Si Apple no puede cobrarte, seguirás siendo responsable de los importes no cobrados y es posible que intentemos cobrarte nuevamente o solicitarte que proporciones otro método de pago. Si Tus pagos se vencen, Apple se reserva el derecho a limitarte la posibilidad de agregar planes de Apple Business Essentials o a cancelar Tus Planes de Apple Business Essentials existentes. Ni la rescisión de este Contrato ni el cambio o la cancelación de Tu suscripción obligan a Apple a reembolsarte los cargos pagados. Si realizas la compra directamente en Apple, puedes agregar planes de Apple Business Essentials siempre y cuando no superes el límite descrito en <https://support.apple.com/guide/apple-business-essentials/axme884379fa/web>. Esta Sección se aplica cuando compras Apple Business Essentials directamente en Apple; la facturación y otros términos de la suscripción relacionados con la compra de Apple Business Essentials en un distribuidor autorizado de Apple estarán en el contrato que hayas celebrado con dicho distribuidor.

10.3 Paquetes

Apple Business Essentials puede brindarle a Tu Administrador la posibilidad de proporcionar enlaces a paquetes proporcionados por la Institución, incluidas apps, íconos, tipos de letra y actualizaciones del sistema (cada uno, un "Paquete") para que los Usuarios Autorizados y los Usuarios Permitidos los descarguen. Como condición para hacerlo, la Institución declara y garantiza lo siguiente: (a) La Institución es la única responsable de cualquier Paquete al que proporcione un enlace a través de Apple Business Essentials, incluido el pago de las tarifas asociadas con el uso de dicho Paquete; (b) la Institución tiene todos los derechos, licencias, consentimientos y permisos necesarios para proporcionar enlaces a Paquetes para Usuarios Autorizados y Usuarios Permitidos, así como para usar Apple Business Essentials para facilitar dicha disposición (incluida la presentación del enlace, el nombre y el ícono, para dichos Paquetes a Usuarios Autorizados y Usuarios Permitidos, y según las instrucciones de la Institución para instalar los Paquetes una vez descargados); (c) ningún Paquete, como tampoco ninguna de sus partes ni su uso por parte de Usuarios Autorizados o Usuarios Permitidos, infringe derechos de Apple o de terceros, incluidos los derechos de propiedad intelectual, las leyes o los contratos o políticas de privacidad pertinentes de Apple o de terceros; (d) un Paquete puede estar sujeto a otros términos acordados entre Tú y un tercero. La Institución es responsable de garantizar el cumplimiento de dichos términos y de garantizar que cada Usuario Autorizado y Usuario Permitido conozca y cumpla todos los contratos correspondientes de Apple y de terceros; (e) la Institución no usará el Servicio para infringir los términos acordados entre la Institución y un tercero; y (f) la Institución no puede usar Apple Business Essentials para transmitir material infractor, difamatorio, ilegal o ilícito ni para almacenar o transmitir material que infrinja los derechos de terceros. Si Apple cree razonablemente que un Paquete puede infringir la legislación pertinente, los derechos de terceros o este Contrato, Apple puede eliminar el enlace a dicho Paquete de la cuenta de la Institución.

11. Términos Legales Generales

11.1 Avisos de terceros

Es posible que algunas partes del Software de Apple o el Servicio utilicen o incluyan software de terceros y otro material sujeto a derechos de autor. La documentación electrónica del Servicio o de la parte del Servicio que se aplica contiene reconocimientos, términos de las licencias y exenciones de responsabilidad en cuanto a dicho material, y Tu uso de este material se regirá por sus términos correspondientes.

11.2 Otras recopilaciones y otros usos de datos

Apple, sus filiales y sus representantes podrán recopilar, mantener, procesar y usar información técnica, de uso, de diagnóstico y de otros tipos, incluidos, entre otros, identificadores de hardware o de sistema exclusivos, cookies o direcciones IP, información sobre el uso que Tú y Tus Usuarios Autorizados hagan del Servicio, Tu Servidor de MDM, la Configuración de Inscripción de Dispositivos, computadoras, dispositivos, software de sistemas y apps, y otro tipo de software y periféricos. Esta información se recopila de forma periódica para facilitar la prestación de servicios en relación con el Servicio; para proporcionar, probar y mejorar los dispositivos y servicios de Apple y su comunicación con los clientes con fines internos, como auditorías, análisis de datos e investigaciones; para facilitar la prestación de software o de actualizaciones de software, de soporte técnico de los dispositivos y otros servicios (si los hay) relacionados con el Servicio o dicho software, para fines de seguridad y administración de cuentas; y para verificar el cumplimiento de los términos del presente Contrato. Apple puede compartir los datos recopilados de conformidad con esta Sección 11.2 con un distribuidor autorizado de Apple en la medida que sea necesario para prestar y mejorar el Servicio. Los datos recopilados de acuerdo con esta Sección recibirán el tratamiento dispuesto en la Política de privacidad de Apple, que se puede consultar en <https://apple.com/legal/privacy>.

11.3 Asignación

El presente Contrato no se puede ceder, y Tú no puedes delegar ninguna de Tus obligaciones expresas en este Contrato, ya sea de forma total o parcial, conforme a derecho, fusión u otros

medios, sin el previo consentimiento por escrito de Apple, y cualquier intento de cesión sin dicho consentimiento será nulo y no tendrá validez.

11.4 Comunicado de prensa y otros tipos de publicidad; relación entre las partes

No podrás emitir comunicados de prensa ni ningún otro tipo de declaración pública en relación con el presente Contrato, sus términos y condiciones o la relación entre las partes sin la previa autorización por escrito de Apple, la cual podrá ser negada a entera discreción de Apple. Este Contrato no se interpretará como la creación de ninguna relación de agencia, o sociedad, proyecto conjunto, obligación fiduciaria, o cualquier otra asociación legal entre Tú y Apple, y Tú no declararás lo contrario, ya sea de forma expresa, por implicación, apariencia o de otra forma. Este Contrato no se suscribe en beneficio de terceros.

11.5 Avisos

Todos los avisos relacionados con el presente Contrato deben presentarse por escrito. Los avisos de Apple se considerarán entregados cuando Apple Te los envíe a Ti a la dirección postal o de correo electrónico que hayas proporcionado durante el proceso de registro. Todos los avisos que se envíen a Apple en relación con el presente Contrato se considerarán entregados en los siguientes casos: (a) cuando se entreguen personalmente, (b) tres días hábiles después de haber sido enviados mediante un transportista de servicio de entrega al siguiente día hábil con prueba escrita de la entrega, y (c) cinco días hábiles después de haber sido enviados por correo prioritario o certificado, con franqueo pagado, a esta dirección de Apple: Apple Inc., Apple Developer Legal (Apple Business Manager), One Apple Park, 37-2ISM, Cupertino, California 95014 Estados Unidos. Aceptas recibir avisos por correo y aceptas que cualquiera de los avisos que Apple Te envíe electrónicamente satisfarán cualquier requisito legal de comunicación. Una de las partes podrá modificar su dirección postal o de correo electrónico notificando a la otra parte por escrito según lo previsto anteriormente.

11.6 Divisibilidad

En caso de que un tribunal con competencia determine que alguna cláusula del presente Contrato es inaplicable por algún motivo, dicha cláusula de este Contrato deberá aplicarse solo en la medida permitida para dar efecto a la intención de las partes, y las demás disposiciones del presente Contrato mantendrán su pleno vigor y continuarán teniendo efecto. Sin embargo, si la legislación aplicable prohíbe o restringe Tu cumplimiento específico y general de las Secciones del presente Contrato tituladas "Requisitos del Servicio" u "Obligaciones de la Institución", o evita la aplicación de alguna de las mencionadas Secciones, el presente Contrato se rescindirá inmediatamente, y Tú deberás dejar de usar el Servicio de inmediato.

11.7 Renuncia e interpretación

La imposibilidad de Apple de aplicar alguna de las disposiciones de este Contrato no deberá considerarse como una renuncia a la aplicación futura de dicha disposición u otras disposiciones. Aquellas leyes y reglamentaciones en las que se establezca que el lenguaje de un contrato se interpretará en contra de quien redactó el documento no tendrán validez en este Contrato. Los títulos de las Secciones se establecen solo a efectos de la practicidad y no deben considerarse al interpretar este Contrato.

11.8 Control de exportaciones

No podrás usar, exportar, reexportar, importar, vender ni transferir el Servicio o el Software de Apple ni las partes que lo componen, excepto cuando lo autorice la legislación de Estados Unidos, la legislación de la jurisdicción en la que obtuviste el Servicio o el Software de Apple y/o cualquier otra legislación o reglamentación aplicable. En particular, pero sin limitación, el Servicio y el Software de Apple no podrán exportarse o reexportarse (a) a ningún país sujeto a embargo por parte de Estados Unidos o (b) a personas que figuren en la lista de ciudadanos especialmente designados del Departamento del Tesoro de Estados Unidos o en la lista de personas o entidades denegadas del Departamento de Comercio de Estados Unidos, o en otras listas de partes

restringidas. Mediante el uso del Servicio o el Software de Apple, declaras y garantizas que no Te encuentras en ninguno de dichos países ni en ninguna de dichas listas. Además, aceptas que no usarás el Servicio o el Software de Apple para ningún propósito prohibido por la legislación de Estados Unidos, incluidos, entre otros, el desarrollo, el diseño, la fabricación o la producción de misiles o armas nucleares, químicas o biológicas.

Declaras y garantizas que ni Tú ni ninguna entidad o persona que ejerce directa o indirectamente su control sobre Ti, o que está bajo el control común de otra contigo: (a) figuran en ninguna lista de sanciones de los países o las regiones donde el Servicio está disponible, (b) hacen negocios en ninguno de los países o las regiones sujetos a embargos por parte de Estados Unidos y (c) son un usuario final militar, como se define en 15 C.F.R § 744. En esta sección, la Sección 11.8, "control" significa que una entidad o persona posee, directa o indirectamente, la autoridad para dirigir o ejercer la dirección de las políticas de administración de otra entidad, ya sea mediante la propiedad de títulos de valores con derecho a voto, la participación en el capital social, lo establecido en un contrato o de otro modo.

11.9 Usuarios finales gubernamentales

El Servicio, el Software de Apple y la Documentación son "Productos Comerciales", como se define en 48 C.F.R. §2.101 (Código de Reglamentos Federales) y consisten en "Software Informático para Uso Comercial" y "Documentación de Software Informático para Uso Comercial", tal y como se utilizan en 48 C.F.R. §12.212 o 48 C.F.R. §227.7202, según corresponda. De acuerdo con lo establecido en 48 C.F.R. §12.212 o 48 C.F.R. desde §227.7202-1 hasta 227.7202-4, según corresponda, el Software Informático para Uso Comercial y la Documentación de Software Informático para Uso Comercial tienen licencia de usuarios finales del Gobierno de Estados Unidos con las siguientes condiciones: (a) solo como Productos Comerciales y (b) solo con los derechos que se otorgan a todos los otros usuarios finales de conformidad con los términos y condiciones establecidos en el presente Contrato. Los derechos no publicados se reservan de conformidad con las leyes de copyright de Estados Unidos.

11.10 Resolución de disputas y legislación aplicable

La resolución de cualquier litigio o disputa entre Tú y Apple que surja del presente Contrato, el Software de Apple o Tu relación con Apple, o en relación con ellos, se llevará a cabo en el Distrito del Norte de California, y Tú y Apple, por medio del presente Contrato, dan su consentimiento para que los tribunales estatales y federales de dicho Distrito tengan competencia personal y sean la sede exclusiva de dichas resoluciones de litigios o disputas. El presente Contrato se regirá e interpretará de acuerdo con la legislación de Estados Unidos y el estado de California, a excepción del organismo legal de California que atiende los conflictos legales. No obstante lo señalado anteriormente:

(a) Si eres una agencia, un departamento o un organismo del Gobierno federal de Estados Unidos, el presente Contrato debe registrarse de acuerdo con la legislación de Estados Unidos y, en ausencia de una legislación federal aplicable, regirá la legislación del estado de California. Además, no obstante cualquier disposición en contrario del presente Contrato (incluida, entre otras, la Sección 5, titulada "Indemnización"), todos los reclamos, las demandas, las quejas y las disputas estarán sujetos a la Ley de Disputas Contractuales (41 U.S.C. §§601-613), la Ley Tucker (28 U.S.C. § 1346(a) y § 1491) o la Ley Federal de Reclamos por Agravios (28 U.S.C. §§ 1346(b), 2401-2402, 2671-2672, 2674-2680), según corresponda, o cualquier otra autoridad competente. Para evitar dudas, si eres una agencia, un departamento o un organismo del Gobierno federal (o de uno estatal o local) de Estados Unidos, o una institución educativa pública y acreditada de Estados Unidos, Tus obligaciones en cuanto a la indemnización solo se aplican en la medida en que no generen que infrinjas ninguna legislación aplicable (por ejemplo, la Ley Antideficiencia), y tienes todas las autorizaciones necesarias legalmente o la autorización estatutaria.

(b) Si eres una institución educativa pública y acreditada de Estados Unidos, o una agencia, un departamento o un organismo del Gobierno federal (o de uno estatal o local) de Estados Unidos, (i) el presente Contrato se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes del estado (dentro de

Estados Unidos) en el que Tu entidad tenga domicilio, a excepción del organismo legal del estado que atiende los conflictos legales, y (ii) la resolución de cualquier litigio o disputa entre Tú y Apple que surja del presente Contrato, el Software de Apple o Tu relación con Apple, o en relación con ellos, se llevará a cabo frente a un tribunal federal en el Distrito del Norte de California. Además, Tú y Apple, por medio del presente Contrato, dan su consentimiento para que los tribunales de dicho Distrito tengan competencia personal y sean la sede exclusiva de dichas resoluciones, excepto que dicho consentimiento esté prohibido de forma expresa por las leyes del estado en el que Tu entidad tiene domicilio.

(c) Si: (i) sujeto a lo dispuesto en el apartado 10.10(d) a continuación, la entidad de Apple que le presta el Servicio, tal y como se establece en la definición de "Apple", es Apple Distribution International Ltd.; o (ii) Tú eres una organización internacional, intergubernamental a la que se le confiere inmunidad de la jurisdicción de los tribunales nacionales a través de Tu carta o contrato intergubernamental, entonces la legislación aplicable será la de Inglaterra y Gales y cualquier disputa o reclamación que surja de este Contrato o esté relacionada con el mismo, o su incumplimiento (incluyendo si la reclamación es contractual, basada en contrato, garantía, agravio o normas de orden público), se determinará mediante arbitraje de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (el "Reglamento de Arbitraje de la CCI") vigente en el momento de solicitar el arbitraje por tres árbitros designados de conformidad con dicho reglamento. Todos los arbitrajes se llevarán a cabo según el reglamento sobre la obtención de pruebas en el arbitraje internacional de la Unión Internacional de Abogados (UIA). El lugar del arbitraje será Londres, Inglaterra. El arbitraje se realizará en inglés. Cuando corresponda y a petición de Apple, aceptas que proporcionarás pruebas de Tu estado de organización intergubernamental con los privilegios y las inmunidades mencionadas.

(d) Si tienes domicilio en un país perteneciente a la Unión Europea, o en Islandia, Noruega o Suiza, la ley y el tribunal correspondientes serán la ley y los tribunales del país en que esté domiciliada la entidad de Apple que proporcione el Servicio, según corresponda y tal como esté establecido en la definición de "Apple".

Este Contrato no será regido por la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods), cuya aplicación se excluye expresamente.

11.11 Contrato completo e idioma regente

El presente Contrato constituye el contrato completo entre las partes en lo que respecta al Servicio aquí contemplado y sustituye a todos los contratos y entendimientos previos con respecto a este tema. Para evitar dudas, ninguna disposición del presente Contrato sustituye a los EULA del Software de Apple. Este Contrato podrá ser modificado solo: (a) mediante modificación por escrito firmada por ambas partes o (b) en la medida que expresamente permita este Contrato (por ejemplo, por Apple tras enviarte un aviso). Cualquier traducción del presente Contrato se Te proporcionará como cortesía y, en caso de que surja una disputa entre las versiones en inglés y en otro idioma, la versión en inglés de este Contrato prevalecerá, en la medida en que no esté prohibida por la ley local de Tu jurisdicción. Si eres una organización gubernamental de Francia, se aplica la siguiente cláusula: Por medio de la presente, las partes confirman que han solicitado que este Contrato y que todos los documentos relacionados se redacten en inglés. *Les parties ont exigé que le présent contrat et tous les documents connexes soient rédigés en anglais.*

11.12 Aceptación

La Institución reconoce y acepta que, al hacer clic en el botón "Acepto" o un botón similar, o al seleccionar una casilla de verificación, la Institución, a través de su representante autorizado, acepta los términos y condiciones del presente Contrato.